

\$15

المنازل

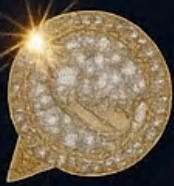
بشر أسئلة وجامر

2025
2026



NEW

Dr_Mahmoud A B



01288748757

لا تقم بالدفع أو الإستلام إلا من خلال هذا الرقم

شرح المادة بالكامل



علم
الإجرام

■ الباب الاول ⇐ مدخل لدراسة علم الإجرام ⇓		
3	التعريف بعلم الإجرام وموضوعه	الفصل الاول
14	علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الاخرى	الفصل الثاني
18	أساليب البحث في علم الإجرام	الفصل الثالث
■ الباب الثاني ⇐ النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية ⇓		
26	الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية	الفصل الاول
34	الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية	الفصل الثاني
39	الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية	الفصل الثالث
■ الباب الثالث ⇐ عوامل الإجرام ⇓		
50	عوامل الإجرام الداخلية	الفصل الأول
65	عوامل الإجرام الخارجية	الفصل الثاني

■ الباب الاول ≡ مدخل لدراسة علم الإجرام ≡

■ الفصل الأول ≡ التعريف بعلم الإجرام وموضوعه ≡

◆ المبحث الأول ≡ التعريف بعلم الإجرام وأهميته ≡

① أولا : التعريف بعلم الإجرام:

- اختلف العلماء والباحثون وتعددت آراؤهم حول تعريف علم الإجرام، نظرا لحدثة نشأته من ناحية، واتساع نطاقه وتشعب موضوعاته من ناحية أخرى، فكل ما يتصل بدراسة الإنسان مفرط في صعوبته وتشعب مسالكه.

● من أبرز التعريفات التي قيلت لعلم الإجرام:

◆ التعريفات الموسعة:

- تعريف موسع (أتريكو فيري): علم الإجرام هو مجموع العلوم الجنائية كافة، ومنها قانون العقوبات بصفة خاصة.
- تعريف موسع (سترلاند): يبدأ من منطلق أن علم الإجرام هو العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويشمل ثلاثة فروع رئيسية هي:
- «1» علم الاجتماع القانوني الجنائي. «2» علم السلوك الإجرامي. «3» علم العقاب.

◆ تعريفات تضيق النطاق:

- تستبعد قانون العقوبات من مجال علم الإجرام. وبعضها يستبعد علم الاجتماع الجنائي، وعلم التحقيق الجنائي الفني، وعلم العقاب، وعلم الوقاية العامة من الجريمة.
- تعريف ضيق (الأغلب): يحصر أغلبه موضوع علم الإجرام في دراسة أسباب وقوانين الإجرام.

◆ تعريف تطبيقي:

- يرى البعض أن علم الإجرام ليس علما نظريا فحسب، وانما هو فوق ذلك علم تطبيقي يشمل بالإضافة الى دراسة مختلف العوامل الإجرامية «علم الإجرام العام» ، كذلك «علم الإجرام الإكلينيكي» .
- علم الإجرام الإكلينيكي: هو العلم الذي يدرس جوانب الفرد المتعددة تمهيدا لتحديد كيفية معاملته بما يضمن عدم عودته الى الجريمة.

توضيح الاختلافات:

- بالرغم من اختلاف التعريفات ما بين موسع ومضيق، فإن أغلبها يتفق على جوهر واحد، وهو أن علم الإجرام هو ذلك العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية كظاهرة فردية واجتماعية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة.

تعريفات الفقه المصري:

- عرفه البعض بأنه: العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة.

تعريف جامع

- ذلك الفرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد والمجتمع، وفي المجرم، وسبل القمع والاحتراز منها، مستعينا في ذلك بالنتائج التي تقدمها له الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

② ثانيا : أهمية علم الإجرام:

- تبرز أهمية علم الإجرام في ظل مشكلة الجريمة التي تهدد كيان المجتمعات.
- يعكف علم الإجرام على تفسير الظاهرة الإجرامية لتحديد العوامل أو الأسباب التي تؤدي الى حدوثها.

● تحديد تلك الأسباب يحقق هدفين أساسيين:

- «1» وقائي: يتعلق بالإجراءات التي تتخذ قبل وقوع الجريمة للحيلولة دون حدوثها.
- «2» علاجي: يتصل بالوسائل الإصلاحية التي تتخذ لمعالجة امر الجريمة بعد حدوثها.

«1» من حيث وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها

- تتضح أهمية علم الإجرام من حيث أنه يؤدي الى وقاية المجتمع من الجريمة، فبدون تفسير الظاهرة الإجرامية تفسيرا صحيحا يتعذر الوقاية منها.
- علم الإجرام ييسر الكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة.
- متى تحددت الحالة الخطرة يمكن استخدام اللازم فورا لمنعها من الإفضاء الى الجريمة القائم خطرها.

- هذه المهمة من صميم عمل الشرطة توجب أن تكون هي الأخرى على المام تام بعلم الإجرام الذي يمدّها بالأسباب التي تؤدي الى الجريمة والظروف والعوامل التي تهيئ أو تساعد على حدوثها.
- يوضح علم الإجرام جذور الجريمة للأسرة، والقيم الاجتماعية السائدة، وفي اثر البيئة الخارجية، وفي الظروف الاقتصادية والتربية، وأيضا في الدوافع الكامنة في نفس الجاني. وهذا ينبه الدول الى وجوب تضافر الأجهزة المعنية في العمل على ازالة هذه الأسباب.
- يفيد علم الإجرام عموم المواطنين ويجعل الإنسان اكثر قدرة على تفهم نفسه وغيره، وبالتالي على تفادي أن يصيبه الغير بضرر أو أن يلحق هو بالغير ضررا.

2- من حيث علاج الجريمة بعد وقوعها

- دراسة علم الإجرام لها أهمية كبيرة لعلاج الجريمة بعد وقوعها، حيث يمكن الاعتماد على تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي الى وقوع الجريمة في فتح آفاق جديدة لمعاملة الجناة.
- كما يفتح سبلا جديدة لتصنيفهم وتفريد العقوبة، سواء أكان التفريد تشريعيًا، ام قضائيًا، ام اداريًا، بما يتفق مع حالة كل واحد منهم وبواعث جريمته وقابليته للإصلاح.

التفريد التشريعي للعقاب:

- يستعين المشرع ببحوث علم الإجرام ليقرر عقوبات وتدابير وقائية تختلف باختلاف الأفعال وطوائف المجرمين.
- مثال ذلك تقرير تدابير وعقوبات للأحداث المنحرفين تتدرج معهم بحسب سنهم، وهي اخف من العقوبات التي يقررها لغيرهم من المجرمين البالغين.

التفريد القضائي:

- فض النزاع القضائي لن يجري على الوجه المتجاوب مع العدالة ان لم يكن الحكم مسبوقا بفهم عميق للواقعة واحساس تام بالمدى الذي يعتبر فيه كل من طرف النزاع، مظلوما أو ظالما.
- يمكن للقاضي تحديد القدر المناسب من العقوبة تبعا لحالة كل مجرم وظروف كل جريمة، ضمن نطاق سلطته التقديرية (بين حد ادنى وحد اقصى).
- كما يمكنه الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض المجرمين وبشروط معينة، اذا رأى من اخلاق المحكوم عليه وماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون «المادة 55 . عقوبات» .

التفريد الإداري:

- تفتح بحوث علم الإجرام آفاق جديدة لمعاملة الجناة وسبلا جديدة لتصنيفهم ولتفريدهم.
- تلقي هذه البحوث اضواء هامة على انظمة السجون وما يرتبط بها من مشكلات دقيقة.
- تظهر فائدة علم الإجرام من حيث اتباع اسلوب معين في تنفيذ العقوبة على كل مجرم تبعا لظروفه الشخصية وحالته البدنية.
- يشمل ذلك الأسلوب «العلاج الطبي والنفسي» ، و «التقويم المهني» ، و «الإعداد التربوي و الفني» ، و «البحث الاجتماعي» ، و «نظام تصنيف المسجونين والفصل بينهم» ، و «نظام الإفراج الشرطي» ، و «الإجراءات الخاصة التي تسبق وتلي اطلاق سراح المسجونين» .

المبحث الثاني ⇐ طبيعة علم الإجرام ونطاقه ⇨

 ما زال التساؤل يثور عما اذا كان علم الإجرام يعد علما بالمعنى الدقيق ام لا؟

- انقسمت آراء الباحثين حول مدى اضاء صفة العلم على الدراسات التي تهتم بالبحث في أسباب ودوافع السلوك الإجرامي الى رأيين:

① الاتجاه المشكك في الطبيعة العلمية لعلم الإجرام

- يرفض انصار هذا الاتجاه الطبيعة العلمية لعلم الإجرام ويذهبون مذاهب شتى.
- الرأي الأول: يرى ان علم الإجرام علم تطبيقي، وبما ان العلوم التطبيقية تنتهي عند بداية تطبيقها، فهي ليست علوما بالمعنى الدقيق، وبالتالي فعلم الإجرام ليس علما بالمعنى الدقيق.
- الرأي الثاني: يرى ان جوهر العلم هو الوصول الى قوانين وقواعد عامة معترف بها عالميا، وهذا لا يتحقق بالنسبة لعلم الإجرام الذي يدرس ظاهرة الجريمة، وهي بدورها فكرة غير ثابتة اذ تختلف من مكان لمكان ومن زمان لآخر.
- الرأي الثالث: يرى ان علم الإجرام، نظرا لحدائته، لم يضع بعد الحلول الكاملة والشفافية للمشاكل التي تعرض له، وبالتالي فهو في مرحلته الحالية ليس علما بالمعنى الدقيق، وانما ابحاثه ما زالت في مرحلة الفروض التي لم تجد بعد حلها.

● **الرأي الرابع (عدم الاستقلال):** يشكك في الصفة العلمية لعلم الإجرام على اساس افتقاره للوجود الذاتي المستقل، فهو:

«1» اما ان يكون جزءا من علوم اخرى «كعلم الاجتماع الجنائي، الذي يبحث في تأثير الظروف الاجتماعية على السلوك الإنساني بصفة عامة وعلى السلوك الإجرامي» .

«2» واما ان يكون جزءا من علم السياسة الجنائية الذي يتناول دراسة القاعدة القانونية.

«3» وهناك من يدخله في علم الأمراض العصبية والعقلية أو علم الطب الشرعي.

● يذهب البعض الى أن علم الإجرام ليس الا تجميع لأبحاث العلوم الاخرى حول المجرم والجريمة.

● لهذا يسحبون عنه وصف العلم ومكتفوا بتسميات اخرى مثل: «دائرة المعارف» ، او «الدراسة المتكاملة للإنسان» ، او «علم علوم الإنسان» ، او «الدراسات حول الشخصية المجرم» ، حيث يستعين الباحث بعلم الأنثروبولوجيا الجنائي وعلم النفس الجنائي الفردي او الجماعي وعلم الاجتماع الجنائي.

② الاتجاه المؤيد للطبيعة العلمية لعلم الإجرام

● يرى المؤيدون أن الشك في الطبيعة الذاتية لعلم الإجرام لا محل له في الوقت الحاضر بعد ان استوى عوده وتحددت معالمه.

● تثبت لأي فرع من فروع المعرفة الطبيعة العلمية بالنظر الى موضوعه ومنهجه في نفس الوقت.

● علم الإجرام له موضوع محدد يقطع الدراسة الا وهو السلوك الإجرامي الذي يضم في آن واحد الفعل وفاعله.

● موضوع علم الإجرام هو على وجه اكثر تحديدا دراسة سببية السلوك الإجرامي او تحديد الأسباب الحقيقية لظاهرة الإجرام، وهذا الموضوع لا ينازع فيه علم آخر.

● علم الإجرام يتفرد كذلك بمنهجه في البحث، ولا يعيبه ان يقتبس في منهجه كثيرا من العلوم الاخرى المتعلقة بالإنسان والمجتمع.

● يستقل علم الإجرام بخصائص منهجية اساسية تميزه عن غيره، فقد تطور البحث في علم الإجرام الى اتجاه اكثر علمية.

● خصوصية المنهج تنأتى من وحدته وذاتيته الخاصة، وعلى الرغم من تعدد جوانب البحث فيه.

● خصوصية المنهج في علم الإجرام تتبع كذلك من أن علم الإجرام بطبيعته هو علم نظري وتطبيقي في آن واحد، وعلى خلاف غالبية العلوم الإنسانية الأخرى.

خطوات المنهج العلمي التي يجب اتباعها:

① وضع فرض معين يعد بمثابة محاولة أولية لتفسير بعض الحقائق.

② اختبار مدى صحة هذا الفرض عن طريق الدراسة والتحليل ومقارنة النتائج وتصنيفها.

③ التعميم الذي يصل اليه الباحث بسبل المماثلة والنظام للحقائق، فيستنتج من خلالها قواعد أو مبادئ لها صحة العمومية، وقد يصل الباحث أيضا إلى التنبؤ.

④ اختبار النتائج التي يصل إليها الباحث بواسطة أبحاث ودراسات لاحقة، وقد ينتهي الأمر إما إلى قبول الفرض الأول أو تعديله أو رفضه كلية.

● العلم يتحرك من خلال الملاحظة والبحث إلى الاستنتاج والاستخلاص للتحقق من الفروض الأولية، وما يصل إليه العلم حينئذ يسمى بالحقائق العلمية.

● تطبيق أسلوب البحث العلمي على السلوك الإنساني أصبح أمر لا نزاع فيه حالياً.

● أبحاث علم الإجرام تتبع الخطوات السابقة، فهي تضع فروضاً لحل مشاكل معينة «بيان أثر العوامل الفردية والبيئية في ظاهرة الجريمة»، ثم تحاول اختبار مدى صحة تلك الفروض، ويخرج الباحث بحلول أو قوانين أو نتائج عامة.

الرد على حجج المشككين في الطبيعة العلمية لعلم الإجرام:

① الرد على أنه علم تطبيقي خالص: علم الإجرام ليس علماً تطبيقياً خالصاً، فالهدف الذي يهدف إليه هو الوصول إلى حقيقة الظاهرة الإجرامية وأسبابها، والجانب التطبيقي أمر منطقي. الجانب التطبيقي برز في مجالات متعددة «منها قواعد الأهلية، وتقرير العقاب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وفكرة الخطورة الإجرامية».

② الرد على إنكار الذاتية والاستقلال: هذا الإنكار ليس له أساس من الصحة لأن هذا العلم له موضوع محدد «الجريمة والمجرم»، وهدف واضح «الكشف عن الأسباب والدوافع وراء السلوك الإجرامي».

● التعاون بين العلوم حقيقة علمية ثابتة ولا يؤدي إلى زوبان تلك العلوم وفقدان ذاتيتها.

● علم الإجرام يحتفظ باستقلاله وذاتيته اذا لا يشترك مع غيره من العلوم في الموضوع، ولهذا لا يعد جزءا من علم السياسة الجنائية لاختلاف الموضوع في كل منهما.

③ الرد على القصور في تقديم الحلول الشافية: هذا قول فيه مبالغة، فهذه خاصية لا يتميز بها علم الإجرام عن غيره من العلوم، فكثير من الأمراض يعجز الطب عن تشخيصها او علاجها ومع ذلك لم يشكك احد في الطبيعة العلمية لعلم الطب.

④ الرد على غياب القوانين العامة الثابتة: هذا فيه تجاهل لحقيقة علم الإجرام والعلوم الاجتماعية الاخرى بصفة عامة، الى جانب التشدد في تحديد مدلول العلم.

● عرف علماء الفلسفة والمنطق العلم بأنه: «كل معرفة جمعت بفضل اتباع المنهج العلمي» .

● مدلول العلم يقوم بصفة اساسية على المنهج والهدف او الغاية. اذا كان المنهج المتبع هو المنهج العلمي وكان الهدف هو الوصول الى القوانين التي تحكم الظواهر محل البحث، فإنه يصدق على تلك الدراسة وصف العلم.

المبحث الثالث ← موضوع علم الإجرام

● علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة.

● يتناول علم الإجرام كذلك دراسة شخصية مرتكبي الجرائم وغيرهم ممن يتواجدون في حالة خطرة تهدد باحتمال ارتكابهم للجرائم في المستقبل.

● الجريمة والمجرم هما محور دراسات علم الإجرام، وهما نقطة البداية للبحث الإجرامي.

● تحديد موضوع العلم امر في غاية الأهمية، لأنه يحفظ للعلم استقلاله عن بقية فروع العلوم الجنائية.

● الجريمة والمجرم هما ايضا موضوع للباحث في القانون الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم الأنثروبولوجيا الجنائية.

● يجب تحديد مفهوم الجريمة والمجرم لدى الباحث في علم الإجرام حتى يتسنى وضع الحدود الفاصلة والمميزة لموضوع هذا العلم.

① أولا : موضوع علم الإجرام بالنسبة للوقائع التي يتناولها علم الإجرام بالدراسة «الجريمة»

- تعددت مفاهيم الجريمة وفقا لتباين وجهات النظر، ويمكن حصر تلك المفاهيم في مفهومين:

«1» المفهوم الشكلي أو القانوني

- تعرف الجريمة من الناحية الشكلية او القانونية بأنها: كل فعل او امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات. او: كل فعل ايجابي او سلبي يعاقب عليه بإحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات.

🔍 خصائص الجريمة وفقا للمعيار الشكلي:

- الجريمة واقعة قانونية نموذجية اذ تتكون من عناصر شخصية واخرى موضوعية وفقا للنموذج الإجرامي الذي حددته القاعدة القانونية الجنائية.
- الجريمة واقعة غير مشروعة، وقد يعد السلوك الإنساني مشروعا «لأجل تدخل سبب من أسباب الإباحية التي تنزع صفة اللا مشروعية عن الفعل» .
- الجريمة واقعة معاقب عليها، اذ يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء القانوني الذي تطبقه السلطة القضائية.
- الجريمة واقعة ذات صفة انشائية، فيترتب على ارتكابها نشأة رابطة قانونية جنائية بين الدولة و المتهم.

📝 الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي:

- عيب عليه اغراقه في الشكلية، فالجريمة وفقا لهذا الاتجاه هي مجرد المخالفة للنص التشريعي.
- يتم تجريد الجريمة من الواقع ودراستها على انها كيان قانوني اوجده المشرع، دون النزول الى الواقع لدراسة جوهر الفعل او مضمونه.
- الجريمة واقعة مادية قبل ان تكون واقعة قانونية، ولا بد ان يكون لها مضمونها واثرها في محيط الجماعة التي وقعت فيها.

«2» المفهوم الاجتماعي

- نتيجة للصعوبات التي تنجم عن الأخذ بالمفهوم الشكلي، حاول بعض الباحثين تعريف الجريمة من وجهة نظر اجتماعية، فأدخلوا في تعريفها معايير اجتماعية او طبيعية.

- رأوا بأن الجريمة ليست كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي، وإنما هي كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية.
- مناط تكييف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس النص التشريعي، وإنما مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود في الجماعة.
- من المحاولات الشهيرة في هذا الصدد تلك التي قام بها جارو فالو حيث استبدل فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية.
- **الجريمة الطبيعية «جارو فالو»** : تتمثل في انتهاك المشاعر الأولية بالشفقة والأمانة التي توجد لدى كل جماعة، وهي مشاعر تتفق المجتمعات قديمها وحديثها على ضرورة احترامها، ولا يتغير ذلك بحسب الزمان والمكان.
- **الجرائم الاتفاقية «جارو فالو»** : هي التي تقع مساسا بمشاعر متغيرة واحتمالية مثل حب الوطن والوازع الديني والطهارة والشرف.
- نظرا لتطرف جارو فالو، نادى فيري بأن الجريمة يجب ان تحمل على انها كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وأمنه. ولذلك يؤكد فيري أن الفعل لكي يمكن للمشرع أن يرفعه الى مصاف الجريمة لابد وان يكون مخالفا لقواعد هذا التعايش الاجتماعي ويهدد امنه ونظامه.
- **سيلين: الجريمة هي كل اخلال بإحدى قواعد السلوك ايا كانت تلك القاعدة.**
- **الانتقادات الموجهة للمفهوم الاجتماعي:**
- عيب على المنهج الاجتماعي عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.
- توجد افعال لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ومع ذلك يجرمها القانون، كما توجد افعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا يقرر لها القانون عقابا «مثل معاشره فتاة راشدة برضاها في غير علانية، والوقية بين الناس، والمكابرة في الحق» .
- هذا الرأي - كما قيل بحق - لا يضع تعريفا للجريمة وإنما يضع تعريفا لما يجب ان يكون جريمة.

أسباب التمسك بالتعريف الشكلي/القانوني:

- يضمن التعريف الشكلي او القانوني تحقيق الثبات لمفهوم الجريمة.
- التعريفات غير القانونية تتطلب دراسة الأسباب التي تؤدي الى ارتكاب كافة الجرائم وليس الجرائم التي تظهر في الإحصاءات الجنائية، وهذه المهمة مستحيلة.
- لا يخلو من صفة العمومية من الأخذ بالتعريف القانوني للجريمة، حيث ان معظم النظم القانونية تعلق على المظاهر والحالات الرئيسية للتجريم «كالحق في الحياة وسلامة الجسم والعرض والشرف والاعتبار» .
- الأخذ بالتعريف الشكلي لا يعني عدم شمول الأبحاث الإجرامية للظواهر الاجتماعية الخطيرة التي لا تخضع لنصوص التجريم، طالما كان من شأن تلك الظواهر خلق تكوين شخصي يقرب من وقوع الجريمة بالمعنى القانوني.

تعريف شامل للجريمة «يجمع بين الناحيتين القانونية والشكلية والاجتماعية» :

- هو كل فعل او امتناع يصدر عن ارادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر او الحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقا لأغراض الدولة التي تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع.
- يفرض المشرع على مرتكبه جزاء جنائيا، توقعه السلطة القضائية.
- هذا التعريف يشمل المفهوم القانوني «من حيث انها فعل او امتناع يحرمه المشرع» ، والمفهوم الاجتماعي «فالمشرع لا يحرم الا الأفعال التي يترتب عليها الإضرار بمصالح معينة او تهديدها بالخطر، متى كانت حماية تلك المصالح ضرورية لتحقيق اهداف الدولة» .

② ثانيا : موضوع علم الإجرام بالنسبة للأشخاص الذين يتناولهم العلم بالدراسة «المجرم»

- المجرم هو بالضرورة من أتى سلوك يعد في نظر القانون جريمة، فلا يعد مجرما من اقدم على سلوك اجتماعي ممقوت طالما كان هذا السلوك غير مجرم قانونا.

«1» تعريف المجرم قانونا

- المجرم قانونا هو الشخص الذي ارتكب فعلا يكون جريمة و صدر حكم بات بادانته.
- لا تثبت صفة المجرم في حق المتهم في مرحلة التحقيق واثناء فترة المحاكمة تطبيقا لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

«2» تعريف المجرم في علم الإجرام

- لا يتقيد علماء الإجرام بالتعريف القانوني لأنه يضيق من نطاق الدراسات الإجرامية.
- لا تترتب آثار قانونية خطيرة على اسناد صفة المجرم لشخص ما في نطاق علم الإجرام، لأن علماء الإجرام يستهدفون تفسير الجريمة من منظور علمي بحت.
- يكفي في علم الإجرام ان تكون هناك جريمة قد وقعت وان شخصا معيناً هو مرتكبها لكي يقوم العلماء بدراسة تلك الجريمة وهذا المجرم.
- **تعريف المجرم في نطاق علم الإجرام:** هو كل شخص ارتكب سلوك ينص القانون على تجريمه، يستوي ان يكون قد قبض عليه او لا، وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق او المحاكمة لم يصدر من القضاء بعد حكم بادانته.
- يرى البعض ان مفهوم المجرم في علم الإجرام ينبغي ان يتسع ليشمل اولئك الذين قضى ببراءتهم، لأن البراءة ليست في كل الأحوال دليلاً على عدم ارتكاب الجريمة، فقد يفلح بعض المجرمين في اخفاء جرائمهم او في الحصول على احكام بالبراءة لا يستحقونها.

تصنيف المجرمين:

- ينقسم المجرمون الى طوائف متباينة، ولكل طائفة خصائص تميزها.
- يثور التساؤل عن مدى امكان شمول البحث للمجرمين الأسوياء وغير الأسوياء.
- «1» المجرم السوي: من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة.
- «2» المجرم غير السوي: من لا يتمتع بهذا القدر فتتعدى مسؤوليته الجنائية او تخفف حسب الأحوال. وينقسم الى: «مجرم مصاب بأحد الأمراض العقلية» ، و «مجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقلي او عضوي او نفسي» .
- يذهب بعض علماء الإجرام الى الاقتصار على دراسة اجرام الأسوياء فقط لأنهم تتوافر في حقهم المسؤولية الجنائية.
- الاتجاه الغالب: هو خضوع غير الأسوياء - بجانب الأسوياء - من المجرمين لدراسات علم الإجرام.
- يلاحظ على الرأي المقيّد للأسوياء: ان فيه تحكّم، وان التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء امر بالغ الصعوبة. كما ان افعال غير الأسوياء يمكن ان تقع بوصف الجريمة رغم عدم مسؤوليتهم.

■ الفصل الثاني ⇐ علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الاخرى ■

■ المبحث الأول ⇐ فروع علم الإجرام ■

- نشأ علم الإجرام نظرا لأن علوم «الطب والنفس والاجتماع» قدمت له مادته الأولية.
- تطور البحوث الإجرامية وتخصصها ادى الى تشعب فروع علم الإجرام فنشأ «علم الأنثروبولوجيا الجنائية» ثم «علم النفس الجنائي» واخيرا «علم الاجتماع الجنائي» .

① أولا : الأنثروبولوجيا الجنائية «علم طبائع المجرم»

- هو ذلك العلم الذي يدرس الإجرام كظاهرة فردية، وذلك بفحص اشخاص المجرمين من حيث صفاتهم التكوينية والنفسية واثار العوامل البيئية او الخارجية على تلك الصفات.
- لا يقدم تفسيراً عاماً للظاهرة الإجرامية، وإنما يقدم تفسيراً خاصاً بالأسباب التي قد تدفع بشخص بالذات الى ارتكاب جريمة بعينها.
- يسلك علم الأنثروبولوجيا الجنائية طريقين في سبيل بيان أسباب الجريمة بالنسبة للفرد:
«1» دراسة المظاهر العضوية للمجرم: وأجهزة الجسم الداخلية ووظائف الأعضاء وخاصة افرازات الغدد الصماء، اذ اثبتت البحوث العلمية تأثيرها المباشر على تصرفات الإنسان وخاصة التصرفات الإجرامية.
- «2» دراسة عادات المجرم وطباعه واهتماماته: وتأثير الوراثة وتطور شخصية المجرم في حياته المختلفة.

② ثانيا : علم الاجتماع الجنائي

- علم الاجتماع بصفة عامة هو الدراسة الوضعية والتفسيرية للظواهر الاجتماعية.
- علم الاجتماع الجنائي هو ذلك الفرع من علم الإجرام الذي يتناول بالدراسة الظاهرة الاجتماعية الاجرام، ويدرس الظاهرة في مجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية.
- منهج الدراسة في الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي يختلفان:
«1» الأنثروبولوجيا الجنائية تدرس الجريمة بصفاتها ظاهرة فردية في حياة الفرد.
- «2» علم الاجتماع الجنائي يدرس الجريمة بوصفها ظاهرة جماعية في حياة الجماعة. فهو لا يدرس الجريمة ولكنه يدرس الاجرام بصفة عامة بوصفه واقعة اجتماعية.

- الفكرة الأساسية التي قام عليها علم الاجتماع الجنائي: ان اسباب الاجرام لا يمكن ان تنحصر في الخصائص البيولوجية والنفسية للمجرم، بل ان البيئة مصدر مباشر لجانب هام من هذه الأسباب.
- العوامل الإجرامية البيولوجية والنفسية لا تنتج تأثيرها الا اذا صادفت الوسط الاجتماعي الملائم لإنتاج فعاليتها.
- الفارق بين الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي هو اختلاف في الموضوع، فالأول يبحث حالة فردية، اما الثاني فيبحث المجموع.

③ ثالثا : علم النفس الجنائي

- هو العلم الذي يعنى بدراسة التكوين النفسي للمجرم لتحديد ودراسة الخلل النفسي الذي قد يكون سببا للانزلاق الى الاجرام.
- الجريمة قد لا ترجع الى خلل في التكوين العضوي او العقلي للمجرم بل قد يكون سببها التكوين النفسي، لأن الإنسان ليس كيان بدني فحسب بل هو كيان نفسي.
- يهتم الباحثون في علم النفس الجنائي بدراسة تكوين العقلية الإجرامية وتتبع نموها وتطورها.
- العقلية الإجرامية: الاستعداد او الميل الذهني لارتكاب الجرائم.
- هذه الدراسة تساعد على تحديد جوانب الخلل في التكوين النفسي للمجرم، وتوجه الجهود التي يمكن ان تبذل في معاملته وإصلاحه وتأهيله اجتماعيا.

■ المبحث الثاني ⇐ علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الاخرى ⇨

① أولا : علم الإجرام وعلم العقاب

- كان الاتجاه السائد حتى نهاية القرن التاسع عشر هو الجمع بين علم الإجرام وعلم العقاب، ثم انفصل علم العقاب تدريجيا وصار له كيان مستقل.
- علم الإجرام: يتناول بالدراسة الجريمة كواقعة في حياة الفرد وكظاهرة اجتماعية بحثا عن اسبابها حتى يمكن مكافحتها والوقاية منها.
- علم العقاب: يتناول دراسة مرحلة رد الفعل الاجتماعي ازاء الجاني، فيعنى ببيان اغراض الجزاءات الجنائية وصور تلك الجزاءات ومدى فعاليتها وسبل تنفيذها.

● يختلف أسلوب البحث: علم الإجرام يغلب على أبحاثه الطابع الوصفي «يتناول الظاهرة الإجرامية بالتحليل لبيان العوامل الدافعة الى الاجرام» ، بينما يغلب على أبحاث علم العقاب الطابع التطبيقي التجريبي «يعنى بالتحقق من مدى ملائمة جزاءات معينة واساليب تنفيذها» .

● هناك رابطة قوية بينهما، فكل منهما يعتبر وسيلة من وسائل الآخر:

«1» علم الإجرام وسيلة لعلم العقاب: فعالية المعاملة العقابية تفترض مسبقا معرفة اسباب الجريمة، وهو ما يعنى به علم الإجرام.

«2» علم العقاب وسيلة لعلم الإجرام: المعاملة العقابية الصائبة لنزلاء السجون تعتبر احدى الوسائل الهامة للوقاية من الجريمة.

② ثانيا : علم الإجرام وقانون العقوبات

● **قانون العقوبات:** مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلطة الدولة في العقاب عما يعد من الأفعال اجراما، وينظم اثبات وقائع الجرائم وتطبيق الجزاء، فهو يحدد مفهوم الجرائم وينص على الجزاء في حالة المخالفة لأحكامه.

● قانون العقوبات علم قاعدي، بمعنى انه يفرض قواعد سلوك على الأفراد.

● علم الإجرام طابع وصفي، بمعنى انه يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره.

● قانون العقوبات يغلب عليه طابع التحليل والاستنباط، ويهدف الى تحليل وتفسير النصوص التشريعية المقررة للجرائم.

● علم الإجرام يغلب عليه الأسلوب الوصفي، وأبحاثه تتجه الى ملاحظة الظواهر الإجرامية في مجتمع ما بغية استنتاج القوانين العلمية التي تحكمها.

● **الصلة بين العلمين وثيقة ومتبادلة:**

«1» تأثير القانون الجنائي على علم الإجرام: يحدد القانون الجنائي لعلم الإجرام الإطار العام الذي تدور حوله دراساته، فالشخص الذي تنصب عليه الدراسات هو من ارتكب فعلا يحرمه القانون. كما ان الغاية في تحديد حالة الخطورة هي بمدى احتمال ارتكاب الفرد للجريمة وفقا لتعريفها القانوني.

«2» تأثير علم الإجرام على القانون الجنائي: يعد علم الإجرام من مصادر قانون العقوبات. فسياسة تفريد العقوبة والتدابير واساليب المعاملة الحديثة للمذنبين هي ثمرة لدراسات علم الإجرام والعقاب.

③ ثالثا : علم الإجرام وقانون الإجراءات الجنائية

- قانون الإجراءات الجنائية: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الوسائل وتبين الطرق التي تكفل ضبط الجريمة وملاحظة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة. كما تضمن للمتهمين حق التقاضي وسلوك كافة سبل الطعن.
- يختلف عن قانون العقوبات في انه يعد اداة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات.
- يختلف تماما عن علم الإجرام: فهو علم قاعدي «تدور دراساته حول قواعد قانونية اجرائية» ، وليس - كعلم الإجرام - مجرد علم تجريبي يعنى بالظاهرة الإجرامية.
- رغم ذلك، علم الإجرام له صلة بقانون الإجراءات الجنائية.
- الاتجاهات الحديثة في تفريد اجراءات الدعوى الجنائية، وفي ايجاب اجراء دراسات خاصة حول المتهمين للتعرف على شخصياتهم، تعد نتيجة استفادة قانون الإجراءات الجنائية من دراسات علم الإجرام.

④ رابعا : علم الإجرام وعلم السياسة الجنائية

- علم السياسة الجنائية: فرع من المعرفة يحدد الأصول الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ على المستويين الفردي او الجماعي.
- هي تلك الدراسات التي تبحث في النشاط الذي يجب ان تتخذه الدولة لمنع الجريمة، والخطة التي تتبناها الدولة لمكافحة الإجرام.
- الاستقلال بين العلمين: علم الإجرام يبحث فيما هو كائن «فيبحث الجريمة بوصفها واقعة حدثت» . بينما السياسة الجنائية تبحث فيما يجب ان يكون على القانون الجنائي لمكافحة الجريمة.
- الصلة بين العلمين: تهتدي السياسة الجنائية في تحديد خطتها لمكافحة الجريمة بنتائج ابحاث ودراسات علم الإجرام.
- مثال: عندما اثبتت دراسات علم الإجرام اختلاف شخصيات المجرمين، ادى ذلك الى اختلاف وسيلة تنفيذ العقوبة باختلاف شخصياتهم، وهو ما يعرف بنظام تفريد العقاب.

■ الفصل الثالث ٭ أساليب البحث في علم الإجرام ٭

يُجب أولاً تحديد الواجبات المنوطة بعلم الإجرام لتحديد الوسائل المختلفة التي يتعين اتباعها لتحقيق الغاية منه.

① أولاً : واجبات علم الإجرام

«1» وصف الظاهرة محل البحث: أولى واجبات الباحث هو وصف الظاهرة الإجرامية محل البحث من جوانبها المتعددة «كواقعة مادية في حياة الفرد وفي حياة الجماعة». ويجب وصف المجرم باعتباره مصدر ذلك الفعل.

«2» بحث الأسباب المتعلقة بالظاهرة: يعني ان يقوم الباحث الإجرامي ببحث الأسباب الدافعة الى ارتكاب الجريمة. يلجأ الباحث الى اساليب البحث المقررة في العلوم الاخرى «كالأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي». ويندرج تحت هذا الواجب عملية التشخيص الفردي للخطورة الإجرامية.

«3» استخلاص الأحكام العامة للظاهرة محل البحث: بعد وصف الظاهرة ووضع اليد على الأسباب ، يحاول الباحث استخلاص الأحكام العامة التي تحكم هذه الظاهرة. ومن ثم يستطيع التعرف على الطرق والأساليب العلمية الصحيحة لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

② ثانياً : أساليب البحث في علم الإجرام

● أساليب البحث هي الوسائل او الطرق المتبعة في دراسة الظاهرة الإجرامية من اجل تفسيرها ببيان العوامل الإجرامية المختلفة.

● يجب ان يعتمد البحث في اسباب ودوافع السلوك الإجرامي على المنهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة.

● التجربة: حظ التجربة في مجال علم الإجرام ضئيل، ان لم يكن نادراً، بسبب صعوبة التحكم في الظروف الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة.

● الملاحظة: تعد الأسلوب الميسر والجوهرى في علم الإجرام، وتقوم على المراقبة والمشاهدة الدقيقة والفعلية للظاهرة.

● الملاحظة الواقعية او الفعلية متعذرة في مجال علم الإجرام «بسبب تأثير وجود الباحث او افصاحه عن شخصيته على طبيعة نشاط المجرمين» .

● تتخذ الملاحظة اشكالا اخرى غير مباشرة منها «الإحصاءات، والمسح الاجتماعي، والمقابلة والاستبيان، والفحص الشامل» .

● للجريمة وجهان:

«1» اجتماعي: الجريمة تبدو كظاهرة اجتماعية. «2» فردي: الجريمة تبدو كظاهرة فردية.

■ المطلب الأول ← أساليب البحث الفردية

● اساليب البحث الفردية تهدف الى دراسة مختلف جوانب شخصية المجرم بغية تقصي الأسباب التي دفعتة الى الجريمة. تشمل «الفحص العضوي والنفسي للمجرم، ودراسة تاريخ المجرم عن طريق الملاحظة والاستبيان والمقابلة، ودراسة الحالة» .

① أولا : الفحص الشامل للمجرم

● يقصد بها الفحص البيولوجي او الجسماني للمجرم، وكذا فحصه النفسي والعقلي.

● الهدف: الربط بين سماته العضوية والنفسانية من جهة وبين سلوكه الإجرامي من جهة اخرى.

«1» الفحص البيولوجي: قد يتصل بأعضاء الجسم الظاهرية «خارجيا» ، او وظائف الأعضاء الداخلية «داخليا» .

● الفحص البيولوجي الخارجي: يهدف الى محاولة الربط بين بعض السمات الخلقية للفرد وبين سلوكه الإجرامي. لومبروزو هو اول من اثار الانتباه لهذا الفحص.

● وجود عاهة عضوية خارجية «كانعدام السمع او البصر» قد تترك اثرا على نزعات وسلوكيات الفرد الإجرامية.

● عدم التناسب بين اطراف الجسم، او صغر الدماغ، او جحوظ العينين او شكل الأذنين قد يكون دلالة على ميل اجرامي معين.

● يشمل فحص الوشمات على الجلد التي قد تكشف عن انعدام او قلة الإحساس بالألم او عن وجود رغبات غريزية دفيئة.

● الفحص البيولوجي الخارجي يصعب تعميم نتائجه على كافة الأفراد في تفسير نزعاتهم ومسلكتهم الإجرامي.

● الفحص البيولوجي الداخلي: الكشف عن الخلل الذي قد يظهر في وظائف الأعضاء الداخلية للمجرم «كالجهاز التناسلي، العصبي، الهضمي» .

- اضطراب الجهاز العصبي قد يكون له ارتباط بالافعال العنيفة.
- تشمل دراسة الجهاز العصبي الداخلي فحص هرمونات الجسم وافرازات غدده الداخلية. لوحظ ان مرتكبي جرائم العنف والدم لديهم افراط في افراز الغدة الدرقية.

«2» الفحص النفسي والعقلي:

- يتضمن اجراء الاختبارات المختلفة للكشف عن الاضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم.
- يقوم هذا الفحص على التعرف على الجانب المستتر في الشعور والعقل الباطن لدى المجرم.
- يتم هذا الفحص عن طريق استجواب المجرم وملاحظة تصرفاته وانفعالاته.
- اهم الاختبارات المستخدمة: «اختبار رورشاخ» و «اختبار موري» .
- اختبار رورشاخ: عرض عشر بقع حبر ليس لها شكل او معنى واضح، ويطلب الى الفرد بيان ما تفصح عنه تلك البقع من اشياء ودلالات، ثم يتم تحليل البيانات للكشف عن الاضطرابات النفسية.
- اختبار موري «فهم الموضوع» : عرض ثلاثين صورة مختارة من الحياة العامة، ويطلب من الشخص محاولة رواية قصة عما يراه في كل صورة. يفترض ان الشخص يعكس مشاعره وينقل اتجاهاته الى الأشخاص الذين تدور حولهم القصة.
- يمتد البحث الى الجوانب العقلية، فقد لوحظ ان الملكات الذهنية لدى المجرمين تقل عن المتوسط.
- قد يصاب الخيال بخلل لدى المجرم يؤدي به الى المبالغة في بعض الامور الواقعية «الشعور الزائد بالكيان الذاتي» او بالانشاء الخيالي لامور لا وجود لها «العزو خطأ بانه مضطهد» ، مما قد يدفع الى ارتكاب جرائم احتيالية كالنصب.

② ثانيا : دراسة تاريخ المجرم

- عادة لا يفي الفحص البيولوجي والنفسي لوحده في الكشف عن دوافع الجريمة.
- يتم اللجوء الى دراسة تاريخ حياة المجرم منذ بدء تكوينه وميلاده الى لحظة ارتكاب الجريمة.
- الكشف عن ماضي المجرم يتم بأساليب «الملاحظة والاستبيان والمقابلة ودراسة الحالة» .

1» الملاحظة: تقوم على رصد ومراقبة ظاهرة بهدف استخلاص القاعدة العامة التي تحكمها، وتعد من اسهل الوسائل لتجميع المعلومات عن الجريمة والمجرمين.

• تجرى الملاحظة في مواقف طبيعية «مراقبة المجرم في الوسط الحر» او في معامل خاصة مع استخدام تجارب معينة.

• ضمانات نجاح الملاحظة:

① خبرة وموضوعية القائم بالملاحظة. ② عدم تعدد الملاحظين عند دراسة الظاهرة الواحدة.

• انواع الملاحظة:

«أ» الملاحظة البسيطة: تقتصر على مشاهدة المجرم او الاستماع اليه دون اللجوء الى طرق فنية اخرى للتأكد من صدق المادة.

• قد تكون بطريق المشاركة «يخفي الباحث شخصيته للاندماج وسط الجماعة الإجرامية» ، او بدون مشاركة «يفصح الملاحظ عن حقيقة مهمته ولا يندمج كلياً» .

«ب» الملاحظة المنظمة «المركبة» : يستعين الباحث ببعض الأدوات التي تسهل جمع المعلومات «كـ الاستثمارات او الاختبارات او اجهزة التسجيل» . تضمن الاستعانة بهذه الأدوات الدقة والحياد للباحث

2» الاستبيان: محاولة فهم السلوك الإجرامي من خلال جمع بيانات يتم الحصول عليها عن طريق اسئلة توجه الى الأفراد محل البحث ويطلب اليهم تسجيل اجابتهم في غير حضور الباحث الذي يتولى صياغة الاسئلة.

• تنصب الأسئلة غالبا على اسباب ارتكاب الجريمة، وتدور حول ادوات الاستفهام السبعة التي صاغها سيلج Seelig.

• من مزاياه: يمكن بواسطته جمع بيانات عن وقائع وتصرفات تمت في الماضي. تتم الإجابة بعيدا عن تأثير الباحث.

• من مساوئه: قصره على من يعرف القراءة والكتابة. الإجابات المقدمة قد تكون خادعة. بعض الأسئلة قد تتصف بالعمومية.

«3» المقابلة: وسيلة مباشرة تمكن من الاتصال بين الباحث والفرد محل الدراسة وجها لوجه، ويمكن للقاضي تجميع كافة المعلومات والبيانات حول وقائع معينة والحالة النفسية والاجتماعية.

● من مزاياها: تشمل كافة المستويات الطبقية «حتى الأميين». وجود الباحث امام المجرم يسمح بمساعدته على فهم الأسئلة. يمكن الحصول على معلومات اكثر دقة بعيدا عن الإجابات المزيفة. مما يساعد على تقييم حالته والوقوف على حقيقة العوامل التي دفعتة الى ارتكاب الجريمة.

«4» دراسة الحالة: تقصد بها تلك الوسيلة العلمية المستخدمة في جمع البيانات الاجتماعية وتحليلها.

● تتحقق بجمع البيانات عن وحدة اجتماعية قد تتمثل في فرد واحد «بالنسبة لحياته بأكملها» .

● الهدف: فحص حالته العضوية وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف الاجتماعية المحيطة به، بهدف تفسير الموقف الكلي.

● يعود الفضل في استخدام هذا الأسلوب في دراسات جنوح الأحداث الى العالم الأمريكي وليام هيلي Healy منذ عام 1915.

● أخذ على هذا الأسلوب ما يلي:

① ان تفسير الظاهرة الإجرامية يرجع عادة الى الأفكار المسبقة التي يكونها الباحث. مما قد يؤدي الى تغليب عوامل تافهة، فتأتي النتائج غير متفقة مع الواقع.

② قد لا يركز القائمون على الدراسة على اسباب الجريمة قدر تركيزهم على نوع الاجرام الذي تهتم به الجهة التي يعملون لحسابها.

③ قد يعتمد الخاضع لهذا الأسلوب الى الكذب وتحريف بعض الوقائع.

④ هذا الأسلوب محدود في نطاق تطبيقه.

المطلب الثاني «أساليب البحث الجماعية»

① الأسلوب الأول : الأسلوب الإحصائي

● يعتبر الإحصاء من اولى الطرق التي يلجأ اليها الباحثون في ظواهر الإجرام.

● دراسة ظاهرة الإجرام وحركتها بوصفها ظاهرة اجتماعية لن تتأتى الا عن طريق الإحصاء.

● الإحصاء يبين لنا العلاقة بين ظاهرة الإجرام الجماعية وبين الظواهر الاجتماعية الاخرى.

- فرنسا اول من قام بإعداد احصاء سنوي عام للجرائم، ونشر اول احصاء عام 1827.
- الإحصاء هو الأسلوب الذي يمكن بواسطته ترجمة ظاهرة معينة الى ارقام.

طرق الإحصاء: للإحصاء طريقان:

- «1» طريقة الإحصاء الثابتة «المكاني»: دراسة ظاهرة الجريمة من حيث المكان «في عدة دول او في اقاليم متعددة من دولة واحدة» في فترة زمنية محددة.
- «2» طريقة الإحصاء المتحركة «الزمني»: دراسة حجم الظاهرة الإجرامية في مكان واحد ولكن في فترات زمنية متعددة للإحاطة بحركتها.

مزايا الأسلوب الإحصائي:

- الوسيلة الأمثل في تحديد حجم الظاهرة الإجرامية وتهيئة مادة المقارنة.
- يوضح ويبين عدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في اقليم الدولة ثم بيان عدد من تم القبض عليهم او قدموا الى المحاكمة.
- وصفه الدكتور رؤوف عبيد بأنه الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الإجرام بمفهومه الحديث.
- يعبر عن ظاهرة الإجرام تعبيرا رقميا ويربطها احصائيا بغيرها من الظواهر والظروف الاجتماعية و الفردية «مثل الفقر والجهل والسن والجنس» .
- يمكن المشرع الجنائي من معرفة مدى سير خط الإجرام بالنسبة لجريمة معينة.
- يمكن للقاضي ان يتبين اثر شدة الأحكام القضائية في انخفاض نوع معين من الجرائم.
- يمثل أهمية أساسية للمسؤولين عن الأمن في البلاد للكشف عن نجاح سياستهم في مقاومة الإجرام.

عيوب الأسلوب الإحصائي:

- تعدد مصادر الإحصاء: منها ما هو دولي «كالاحصاءات الصادرة عن الإنتربول» ، ومنها ما هو محلي «قضائية، عقابية، امن» ، مما يوقع الباحث في حيرة.
- الرقم المظلم: الإحصاء الجنائي يعطي ارقاما لا تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع، و الفارق بين الرقمين يسمى بالرقم المظلم.

- صعوبة استخدام المجموعة الضابطة: المجموعة الضابطة يجب ان تكون شاملة لأفراد لم يسبق لهم مخالفة القانون على وجه الإطلاق، وهذا يتعذر تحقيقه عملاً.
- محدودية البيانات: البيانات المستمدة من الإحصاءات الجنائية بيانات محدودة لا تكفي لدراسة الظاهرة الإجرامية، وهناك خصائص أخرى يصعب تعريفها تعريفاً دقيقاً «مثل الوسط العائلي السيئ، والبطالة» .
- القصور عن كشف العوامل السببية: لا يفسر ارتكاب بعض الأفراد للجريمة رغم انهم لا ينتمون الى أسر متصدعة. ولا يفسر ما اذا كانت زيادة جرائم معينة في الصيف ترجع الى الطقس او الى الظروف الاجتماعية.
- ✍️ **المساعي المبذولة لإيجاد احصاء جنائي عربي موحد:**
- برز الاهتمام بالإحصاء الجنائي على مستوى الوطن العربي اثر انعقاد الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة واسط الستينات.
- اختص المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد بتجميع واصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية.
- صدرت النشرة الإحصائية العربية السنوية للجرائم المسجلة عام 1967.
- تم اعتماد ايجاد معايير او مدلولات او تسميات لأنواع الجرائم بين مختلف الدول العربية، نظراً للتفاوت في اساليب الرصد واختلاف عملية الإحصاء.
- عام 1995 ناقش المؤتمر العربي الخامس مشروع تحديث وتطوير استمارة الإحصاء الجنائي العربي، وتم اقرار الاستمارة الجديدة المحتوية على 11 عنوان رئيسي.

② الأسلوب الثاني : المسح الاجتماعي

- **مفهومه:** احد طرق البحث الاجتماعي تستهدف تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية او عن ظاهرة معينة في مجتمع معين.
- الهدف: بيان سمات او خصائص تلك الظاهرة، ثم تعميم تلك النتائج على افراد المجتمع عامة.
- يقتصر المسح الاجتماعي في مجال الدراسات الإجرامية على قطاع معين في المجتمع وهو قطاع الاجرام.

- الهدف من المسح الاجتماعي في علم الإجرام: تغطية الظاهرة الإجرامية من جميع جوانبها للكشف عن عوامل تكوينها.

أساليب المسح الاجتماعي: يتبع وسيلتان:

«1» المسح الاجتماعي الاستجوابي: يعتمد على نماذج اسئلة معدة سلفا «تتضمن اسئلة حول مجمل الظروف الشخصية والاجتماعية» .

- يتم توزيع هذه النماذج على افراد منطقة معينة تتميز بطابع اجرامي معين.
- يعاب على هذا الأسلوب كونه لا يتضمن نتائج مؤكدة، فقد تتصف اجابات الأهالي بالكذب.
- «2» المسح الاجتماعي البيئي «الايكولوجي»: يقوم الباحث بتقسيم اقليم محدود الى بعض المجتمعات الصغيرة تقسيما جغرافيا تتجانس ظروف افرادها.
- يتولى الباحث بعد ذلك رصد حركة الإجرام في كل منطقة ومقارنتها بالمنطقة الاخرى.
- مثال: دراسة كليفورد شو على اجرام الأحداث في مدينة شيكاغو، حيث توصل الى ارتفاع نسبة الإجرام في المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية والمجاورة للمناطق الصناعية.
- يؤخذ عليه: اتسامه احيانا بعدم الموضوعية وتضارب النتائج.

③ الأسلوب الثالث : أسلوب المقارنة

- تبدو أهمية المقارنة كأسلوب مكمل للإحصاء الجنائي.
- المقارنة تقوم بالربط بين الظاهرتين «ظاهرة الإجرام وظاهرة الجهل مثلا» لاستخلاص مدى توافر صلة السببية بينهما.
- لا تقتصر المقارنة على العلاقة بين ظاهرة الإجرام والظروف الخارجية للمجتمع.
- تمتد المقارنة الى مقارنة طوائف المجرمين بغيرهم من غير المجرمين لاستخلاص الصفات و الظروف التي تتعلق بكلتا الطائفتين.
- يجب اخذ النتائج التي تقدمها تلك الطريقة بشيء من التحفظ، لأنه من المحتمل ان يتواجد بين طائفة غير المجرمين افراد ارتكبوا افعالا اجرامية دون ان تكتشف.

الباب الثاني ⇐ النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية

تحدث عن بداية الدراسات العلمية لتفسير الظاهرة الإجرامية منذ النصف الثاني من القرن 19. حاول العلماء من مجالات مختلفة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع ورجال الدين البحث عن أصول هذه الظاهرة.

● الظاهرة الإجرامية هي ظاهرة حتمية في حياة المجتمع و احتمالية في حياة الفرد.

● استقر العلماء على ثلاث اتجاهات رئيسية في تفسير الظاهرة الإجرامية:

- 1 الاتجاه الأول: الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية.
- 2 الاتجاه الثاني: الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية.
- 3 الاتجاه الثالث: الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية.

الفصل الأول ⇐ الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية

يركز هذا الاتجاه على العوامل الفردية وحدها في تفسير الجريمة والسلوك الإجرامي.

- ظهر هذا الاتجاه أولا في إيطاليا على يد الطبيب لومبروزو ثم انتشر في باقي دول العالم.
- اهتم أنصار المذهب الفردي بدراسة شخصية المجرم من الناحية العضوية أو النفسية العقلية، ولكنهم اختلفوا في مدى قوة كل من العوامل الشخصية ورجحان أهميتها.
- أهم النظريات ضمن إطار المذهب الفردي هي:

1 نظرية لومبروزو.

2 نظرية فرويد.

المبحث الأول ⇐ نظرية لومبروزو

يعود الفضل في بدء علم الإجرام الحديث إلى العالم الإيطالي سيزار لومبروزو 1836» - «1909، وهو مؤسس المدرسة الوضعية. تمثل نظريته الأساس الأول للمذاهب البيولوجية والنفسية في تفسير السلوك الإجرامي.

- عمل لومبروزو طبيبا بالجيش الإيطالي، مما أتاح له فحص عدة آلاف من العسكريين، كما كان اختصاصيا في الطب الشرعي وشغوف بدراسة أنماط المجرمين.

- أجرى لومبروزو أبحاثه في المؤسسات العقابية وعلى جماجم المجرمين الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام، حيث فحص 383 جمجمة للمجرمين و 5907 من المجرمين الأحياء. وقارن هذه النتائج بالجنود وتلاميذ المدارس.

الفكرة الرئيسية لنظرية لومبروزو:

- المجرم هو نمط أو نوع معين من البشر، يتميز بلامح عضوية خاصة وسمات نفسية ترده إلى صفات وصفات الإنسان الأول والمخلوقات البدائية.
- لاحظ لومبروزو أن المجرم إنسان شاذ التكوين، يتميز بعدم انتظام في جمجمته وخصائص جسدية وعيوب في التكوين الجسماني الداخلي.

● ملامح الانحلال «علامات الارتداد» في الإنسان المجرم تشمل:

- «1» عدم انتظام شكل الجمجمة، وضيق الجبهة، وضخامة الفكين أو ضآلتهما.
- «2» بروز عظام الخد، وشذوذ تركيب الأسنان.
- «3» زيادة أو نقص ملحوظ في حجم الأذنين أو بروزهما بشكل يماثل أذني الشمبانزي.
- «4» تشوهات في العينين، وفرطحة أو اعوجاج في الأنف.
- «5» غزارة في شعر الرأس والجسم والأرجل، وزيادة في عدد الأصابع، وكثرة في تجاعيد البشرة، وعيوب في التجويف الصدري، وزيادة في طول الأذرع.

● الصفات النفسية التي تميز المجرم هي:

- «1» انعدام الخجل والشعور بالشفقة.
 - «2» ضعف الإحساس بالألم، ودليله كثرة الوشم على أجسام المجرمين.
 - «3» الغرور، والاندفاع في التصرف، وسهولة الإثارة.
- توصل لومبروزو إلى فكرته بأن المجرم هو إنسان مطبوع بالإجرام مدفوع إليه، أو مجرم بالميلاد. تصنيف المجرمين عند لومبروزو

تعرضت أفكار لومبروزو لنقد شديد، خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد والتمسك بنموذج المجرم بالميلاد. هذا النقد دفعه إلى تطوير نظريته واستبعاد المجرم بالميلاد كنمط وحيد، ليضيف طوائف أخرى.

● انتهى لومبروزو إلى اعتماد تصنيف سداسي للمجرمين يضم الفئات الآتية:

- ① المجرم المجنون: هو من يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي. ألحق لومبروزو بهذا النوع: المجرم الهستيري، ومدمن الخمر والمخدرات.
 - ② المجرم الصرعي: هو المصاب بصرع وراثي يؤثر على العضلات والأعصاب والتوازن النفسي. قد تتطور حالته ليتحول إلى مجرم مجنون.
 - ③ المجرم السيكوباتي: شخص مصاب بتخلف في نمو الحاسة الخلقية التي تفقده القدرة على التكيف مع المجتمع.
- «1» يؤدي تخلف الحاسة الخلقية إلى نمو الأثرة والإفراط في الإحساس بالذات.
- «2» يكون المجرم السيكوباتي عاديا في إرادته وذكائه، ولكنه فاقد لإحساسه الخلقى، ويطلق عليه وصف «التخلف النفسى» .
- «3» يتميز بانتفاء الباعث الواضح للجريمة، وبلادة المتهم بعد ارتكابها، فلا يبدو عليه أي ندم أو شعور بالـم.
- ④ المجرم بالصدفة: هو شخص يقترب من الطائفة التي يتكون منها السواد الغالب في المجتمع.
- «1» يكون الدافع إلى الجريمة والمانع منها لديه في حالة من التوازن.
- «2» تقع الجريمة تبعا لخلل عارض يصيب التوازن، ويرجع إلى تأثير عامل خارجي غير عادي.
- «3» الظرف الخارجي الذي يخل بالتوازن هو ظرف استثنائي لا يمكن التكهـن به مقدما.
- «4» يفضل إبعاد هذا النوع من المجرمين عن محيط الجريمة مع إلزامه بتعويض الضرر الذي أحدثه.
- «5» يجب عدم تعريضه لعقوبة تؤدي إلى اختلاطه بغيره من المجرمين حتى لا يفسد وينقلب إلى مجرم.
- ⑤ المجرم المعتاد: هو شخص مصاب بضعف خلقى، ويعتاد ارتكاب جرائمه تحت تأثير ظروف اجتماعية «كالخمر والبطالة واتصاله بالمسجونين» . يعتبر الإجرام بالنسبة له حرفة أو طريقة حياة.

⑥ المجرم العاطفي: يتميز بحساسية مفرطة يخضع بسببها للانفعالات العابرة والعواطف المختلفة «كالحب والغضب والغيرة والحسد والحماس لموقف أو رأي» .

«1» أغلب الجرائم التي يرتكبها هي جرائم سياسية أو اعتداء على الأشخاص.

«2» يندم سريعا عقب ارتكاب جريمته، وغالبا ما يسارع إلى تعويض الضرر أو تغيير محل إقامته، وقد يقدم على الانتحار.

تقييم النظرية يتطلب الحديث عن مزاياها وعيوبها.

أولا: مزاياها

- ① يعود الفضل للومبروزو في توجيه الاهتمام إلى شخص المجرم كأساس للظاهرة الإجرامية، خاصة من زاوية تكوينه العضوي، بعد أن كان الاهتمام منصبا على الجريمة كفعل مادي أصم.
- ② دفعت الدراسات الإجرامية نحو اتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة.
- ③ كان له دور في إنشاء وتطور علم الأنثروبولوجيا «علم طبائع الإنسان» .
- ④ وضع أول تصنيف علمي للمجرمين قائم على الخصائص البيولوجية والعضوية والنفسية، محاولا بيان الرابطة بين تلك الخصائص والسلوك الإجرامي.

ثانيا: عيوبها

- وجهت انتقادات لنظرية لومبروزو تعود إلى قصور في المنهج وقصور موضوعي في النظرية.

من ناحية المنهج:

- ① قيل إن هناك قصورا منهجيا حيث لجأ لومبروزو إلى التعميم الخاطئ في استخلاص نتائجه. فما توصل إليه بصدد حالات فردية محددة ذهب إلى القول بأنه ينطبق على كافة المجرمين.
- «1» مثال ذلك تعميم نقص الشعور بالألم لدى المجرمين بسبب انتشار عادة الوشم.
- «2» لم يراع لومبروزو أن تكون العينة التي يجري عليها أبحاثه ممثلة تمثيلا جيدا، مما يجعل النتائج محل شك وتفتقد للموضوعية.
- ② لم يستخدم المجموعة الضابطة في أبحاثه للتحقق من مدى انتشار الخصائص العضوية والنفسية التي تميز الرجل المجرم لدى بقية الأفراد من غير المجرمين.

③ لم يجر متابعة للحالات التي سبق فحصها للوقوف على التغير الذي لحقها أو التثبت من صدق النتائج.

④ نال اعتقاد لومبروزو فيما يسمى بالمجرم بالميلاد حظه الشديد من النقد.

«1» الادعاء بوجود مجرم بالميلاد تدفعه الوراثة حتما إلى الجريمة لا يستقيم مع نسبية فكرة الجريمة وتغيرها من مكان لآخر ومن زمن لآخر.

من ناحية الموضوع:

① أخذ عليها قصورها الموضوعي، خاصة في مراحلها الأولى، إذ أنها جعلت الصفات الخلقية والعيوب الجسدية هي الدافع إلى سلوك سبيل الإجرام، مع إغفال دور العوامل البيئية والظروف الاجتماعية.

«1» إشارة لومبروزو المتأخرة للعوامل الاجتماعية لا يغير شيئا، لأن العامل المهم من وجهة نظره ما زال هو التكوين العضوي الشاذ للمجرم.

② لا تستند على أسس علمية قوية.

«1» أكد لومبروزو أن خصائص الإنسان المجرم تقترب من خصائص الرجل البدائي، ومن المعروف أن ليس كل رجل بدائي قد سلك طريق الجريمة.

«2» لغة المجرم وسلوكه يختلف عن لغة وسلوك الرجل البدائي، كما أن الوشم لم يكن صفة عامة تميز الرجل البدائي.

③ أظهرت دراسة العالم الإنجليزي جورنج «التي شملت 3000 محكوم عليهم وغيرهم واستمرت 8 سنوات من 1901م» أنه لا يوجد اختلاف جدير بالذكر بين العينة المقارنة، ولم يجد شذوذا في الملامح الخارجية يميز المجرم عن غيره.

④ فساد الأساس الذي بنيت عليه النظرية بشأن الصفات الخلقية للمجرم بالميلاد.

«1» دلل العلامة أنريكو فيري على عدم صحة مقولة لومبروزو بأن جمجمة المجرم تقل عن جمجمة الرجل العادي، إذ أن بعض العباقة كانت تقل جماجمهم عن هذا الوزن ولم يثبت سقوطهم في هوة الجريمة.

«2» بعض البلهاء يزيد وزن الجمجمة لديهم عن 2900 جرام خلافا لما يقول به لومبروزو.

«3» لومبروزو ذاته عاد وأكد أن نسبة المجرمين ذوي الصفات الإجرامية لا تزيد على 30% بعد أن كان قد قدرها بحوالي 70%.

■ المبحث الثاني « نظرية فرويد » مدرسة التحليل النفسي»

- يعد سيجموند فرويد (1856-1939 م) «هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي.
- يقسم فرويد جوانب النفس البشرية بحسب وظائفها إلى ثلاثة أقسام، لكل منها مصطلح يرمز إليه:

① الذات الدنيا «النفس ذات الشهوة» .

- «1» تحوي الميول الفطرية والاستعدادات الموروثة.
- «2» مركز اهتمامها هو الانسياق وراء اللذة وإشباع الشهوات بأي ثمن دون اعتداد بمنطق أو مثل أو قيم.
- «3» يمكن اعتبارها الجانب السيئ من النفس البشرية أو هي النفس الأمارة بالسوء.

② الأنا «الذات الشعورية أو الحسية أو العقل» .

- «1» مجموعة الملكات العقلية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها وفقا لمقتضيات الحياة الخارجية.
- «2» وظيفتها محاولة إقامة نوع من التوازن والتكيف بين النزعات الفطرية الغريزية من جهة، وبين العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من جهة أخرى.
- «3» تعمل كوسيط لكبح جماح الذات الدنيا عن إشباع رغباتها الغريزية وحملها على التعبير عن نزعاتها بشكل مقبول يتفق مع البيئة وما تأمر به الأنا العليا.

③ الأنا العليا «الذات المثالية أو الضمير» .

- «1» تشمل مجموعة المثل والقيم والتقاليد والعادات الموروثة والمكتسبة من البيئة الاجتماعية.
- «2» تعتبر مصدر الردع الحقيقي للذات الدنيا، ومنها تستمد الأنا قوة الردع اللازمة لكبح جماح النفس ذات الشهوة.
- «3» تراقب الأنا وتحاسبها وتوجه إليها النقد وتؤنبها إذا ما سمحت بتغليب الغرائز والشهوات.
- «4» هي أشبه ما يسميه فرويد «صوت الضمير» .

● يتوقف السلوك الفردي على مدى العلاقة بين الأقسام الثلاثة.

«1» إذا تغلبت الشهوات والميول الفطرية «الذات الدنيا» ، كان السلوك منحرفا ويدل على عدم نضج الشخصية.

«2» إذا تغلبت القيم والمثل الموروثة وحكم الضمير والعقل «الأنا العليا» ، كان السلوك قويا وكانت الشخصية ناضجة.

تفسير السلوك الإجرامي

يمكن التمييز بين نظريتين فيما يتصل بتفسير مدرسة التحليل النفسي لظاهرة الإجرام:

① نظرية انعدام الأنا العليا:

- تقوم على أساس أن الشخص المجرم لا توجد لديه أنا عليا، وبالتالي يتصرف بما يتفق والذات الدنيا، ولا تستطيع الذات الحسية «الأنا» كبح جماحها.
- الشخص العادي الذي لديه أنا عليا يستطيع أن يكيف نفسه وفقا لمقتضيات الحياة الاجتماعية ويمنع الميول العدوانية الفطرية.
- المجرم يكون ضحية للميول الفردية والغرائز الكامنة في الذات الدنيا لعدم وجود الأنا العليا، ويندفع إلى الفعل الإجرامي.

② نظرية الأنا العليا المختلفة:

- تقوم على أساس وجود أنا عليا ولكنها مختلفة، حيث تكون لدى بعض المجرمين قاسية للغاية، شاذة وغريبة.
- تسعى هذه الأنا العليا إلى إرضاء رغباتها، ولذلك تترك الشخص يرتكب الجريمة دون أدنى ندم. تتواجد هذه الظاهرة خاصة في حالات الانحراف الجنسي.
- يرجع هذا إلى التكوين السريع والمبكر للأنا العليا لدى الطفل قبل تدخل عقدة أوديب.
- تعكس الأنا العليا القاسية العنف والشدة التي يلاقيها الطفل في مرحلة التهذيب الأولى.
- قسوة الأنا العليا وشدها ما هي إلا تعبير عن تخلف الفرد عنها، وهي صورة من صور انعدام الأنا العليا التي نادى بها النظرية الأولى.

من أمثلة الخل والاضطراب النفسي «فرويد»

أورد فرويد عدة أمثلة لما يحدث في جوانب النفس البشرية من خلل واضطراب.

① عقدة أوديب:

- تحدث هذه العقدة عندما تتخذ الغريزة الجنسية وجهتها السليمة فيميل الشخص نحو الجنس الآخر.
- يجد الطفل صلتة من الجنس الآخر في أحد والديه «الفتاة تحب أباه والفتى يحب أمه» .
- يترتب على ذلك أن تكره الفتاة أمها ويكره الفتى أباه، لشعور كل منهما بأنه منافس له في هذا الحب.
- يتولد لدى الطفل صراع بين نوعين متناقضين من المشاعر نحو الوالد، وهو ما يطلق عليه تعبير أوديب.
- إذا لم تستطع الأنا تكييف هذا الصراع مع القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية، قد يؤدي بالابن إلى مهاوي الجريمة.

② عقدة الذنب:

- قد تستعيد الأنا العليا قوتها بعد ارتكاب السلوك غير الاجتماعي، فتقوم بمهمتها في زجر الأنا ولومها.
- يتولد لدى الشخص شعور بالذنب وبالجدارة بالعقاب، ويظل هذا الشعور يطارده ويلح عليه.
- قد يدفع هذا الشعور الشخص إلى ارتكاب الجريمة رغبة في التحرر منه عن طريق عقاب الجريمة.

③ عقدة النقص:

- أحد صور التعبير الرمزي عن المشاعر والميول المكبوتة، تنشأ عن صراع كامن في اللاشعور.
- مرده إحساس الإنسان بنقص في أعضائه الجسمانية أو مظهره الشخصي، أو إحساسه بتدني مكانته الاجتماعية وإخفاقه في بلوغ آماله.
- إذا كبّنت الأنا هذا الإحساس في منطقة اللاشعور، يسعى الشخص لتعويضه بالتعبير عنه في صورة رمزية في العالم الخارجي... قد يتخذ التعويض شكل سرقة، أو فرض سيطرة، أو استعمال قوة، بهدف الظهور والشهرة.

تقدير نظرية فرويد «التحليل النفسي»

تساهم آراء مدرسة التحليل النفسي في تفسير العديد من الجرائم، ولكنها لا تقدم تفسيراً شاملاً لظاهرة الإجرام.

- السلوك الإجرامي ليس في كافة الحالات ظاهرة مرضية، بمعنى أن المرض النفسي أو العقلي ليس دائماً الدافع إلى السلوك الإجرامي، وقد لا تقع الجريمة رغم وجود المرض النفسي.
- لم يتمكن علماء التحليل النفسي من وضع معيار دقيق للفصل بين المرض النفسي والجريمة.
- الخلاصة أن الدوافع النفسية الداخلية قد يكون لها دور كعامل مهيب للسلوك الإجرامي في بعض الحالات، ولكن ليس ذلك حتمياً، وليس الدور النفسي وحده كافياً لتفسير الجريمة في كافة الحالات.

الفصل الثاني ← الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية

نشأت في القرنين 19 و 20 مجموعة من النظريات الاجتماعية التي ترجع عوامل الإجرام إلى العوامل الاجتماعية وحدها.

- ترى هذه النظريات أن العوامل الاجتماعية هي التي تحدد نوع السلوك الإنساني.

● أهم هذه النظريات هي:

- 1 نظرية التفكك الاجتماعي.
- 2 نظرية تصارع الثقافات.
- 3 النظرية الاقتصادية.

المبحث الأول ← نظرية التفكك الاجتماعي

تعتمد النظرية على التفكك الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية.

- عرفه ميشيل مان بأنه مصطلح يشير إلى: جملة من الاضطرابات التي تصيب النمط والنظام و التقليد بالمجتمع، وهي مقترنة بالتغير الاجتماعي، وتؤثر سلباً على الضبط الاجتماعي.
- مذهب التفكك الاجتماعي كمصدر للجريمة صاغه عالم الاجتماع الأمريكي تورستن سيللين.
- يرى سيللين أن التفكك الاجتماعي يلعب دوراً قوياً في نمو الظاهرة الإجرامية.

● تقوم النظرية على المقارنة بين:

① المجتمعات الريفية والمجتمعات المتحضرة:

«1» المجتمعات الريفية «البدائية»: يسودها التآلف والتعاون والتضامن والطمأنينة. يلتزم الفرد بالسلوك الواجب ويحترم قيم المجتمع وأخلاقه. الجريمة فيها سلوك شاذ غير مألوف، وإن وقعت فهي قليلة وتكون غالبا بين أفراد جماعات مختلفة.

«2» المجتمعات المتحضرة: مجتمعات كبيرة معقدة التركيب وذات قيم متناقضة. تطفئ فيها المصالح الفردية الشخصية، ويحل التفكك محل الترابط، والتنافر محل الانسجام. ويرجع ذلك إلى اتساع نطاق المجتمع وتعدد الجماعات المتباينة وتفشي النزعات الفردية والأناية.

② مراحل حياة الفرد داخل المجتمع الواحد:

«1» كلما زاد التقدم في المجتمعات الحديثة، زادت الجماعات التي يضطر الفرد لمخالطتها والعيش فيها، مما يباشر عليه ضغوطا مختلفة.

«2» الفرد يمر بمراحل مختلفة «كالأسرة، المدرسة، العمل، النادي»، ويتعرض لأنماط سلوك متنوعة ومتصارعة ومتعارضة.

«3» قد يؤدي هذا إلى إتيان سلوك إجرامي نتيجة استجابته لتأثير إحدى الجماعات التي تستبيح السلوك الإجرامي دون باقي الجماعات الأخرى التي هو عضو فيها.

● يرى سيلين أن التفكك الاجتماعي، وضعف التماسق والانسجام «الذي يتخذ صورة تصارع القيم»، هو السبب الحقيقي وراء تزايد نسبة الإجرام في المجتمعات المتقدمة حضاريا.

تقدير نظرية التفكك الاجتماعي

كان للنظرية فضل في لفت الأنظار إلى ما يسود المجتمعات المتحضرة من تفكك نتيجة انعدام التوافق والانسجام بين أفرادها، وصحة نتائجها بأن التفكك الاجتماعي يؤدي إلى السلوك الإجرامي.

● عيوب النظرية:

① قصرت تفسير السلوك الإجرامي على عامل واحد وهو التفكك الاجتماعي، مهملة العوامل الأخرى.

«1» هذا القول لا يمكن التسليم به، إذ تتضافر عوامل أخرى فردية وبيئية مع التفكك الاجتماعي لينتج السلوك الإجرامي.

② استوحاها سيلين من مجتمعه الأمريكي «مجتمع رأسمالي مادي محض»، وقد يصعب تطبيقها على المجتمعات الأخرى.

«1» المجتمعات الرأسمالية غالبا ما يتسم أفرادها بسمات الأنانية والتنقل وضعف الروابط الاجتماعية.

- التفكك الاجتماعي قد يكون سببا في زيادة حجم الظاهرة الإجرامية في المجتمعات التي تخلو من القيم الأخلاقية الفاضلة.

■ المبحث الثاني « نظرية تصارع الثقافات »

مضمون النظرية يعني تعارض وتضارب ثقافات ومبادئ وقيم تسود في إحدى الجماعات مع ثقافات وقيم تسود في جماعات أخرى.

- يظهر هذا التصادم بوضوح في المجتمع الأمريكي بسبب وجود الأفواج المتتابة من المهاجرين.
- يرى سيلين أن مفهوم تنازع الثقافة لا يكفي بمفرده لتفسير اختلاف معدلات الإجرام، بل ينبغي النظر إليه داخل مجموعة متكاملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل.
- يتخذ هذا التصارع أحد مظهرين:

① تصارع خارجي: يأتي من ناحية تداخل اتجاهات ثقافية خارجية يؤدي إلى صراع مستمر بين أساليب السلوك المختلفة الناجمة عن أساليب السلوك الداخلية.

«1» أسباب الصراع الخارجي «ثلاثة» :

الاستعمار: حيث يفرض المستعمرون عناصر ثقافتهم على ثقافة المجتمع المستعمر بالقوة.
الهجرة: ينتج عنها انتقال مبادئ وثقافات المهاجرين وسلوكهم إلى الدولة المهاجر إليها. وقد يكون سلوكهم غير مشروع وفقا لقوانين الدولة الجديدة «مثال: الأخذ بالثأر دفاعا عن الشرف» .
الاتصال في مناطق الحدود: يؤدي إلى تعارض سلوك أفراد الدولتين لاختلاف حضارتهما.

② صراع داخلي: ينشأ نتيجة تنافر وعدم تجانس داخل المجتمع الواحد.

«1» يدفع إليه وجود نوع من التميز الاجتماعي بين المجموعات السكانية التي تشكل لنفسها مجموعة من القيم الخاصة التي تتنافر مع القيم السائدة لدى التكتلات الأخرى.

«2» يولد مزيدا من الصراع الاجتماعي ويكون مدعاة لظهور الجريمة.

«3» من مظاهره: الصراع بين الثقافة أو المبادئ العامة السائدة في المجتمع، وبين الثقافات الجزئية التي تسود الجماعات الفرعية الصغيرة.

«4» مثال على ذلك: جرائم الثأر التي ترتكب في بعض المناطق كصعيد مصر، حيث لا تعد جرائم وفقا لعاداتها، بينما تعد سلوكا مخالفا للقانون وفقا للثقافة العامة.

«5» الصراع الثقافي الذي يجري بين أبناء جيلين مختلفين، يؤدي إلى اضطرابات نفسية بين أطفال الجيل الجديد ويقودهم إلى السلوك الجانح.

● تقدير نظرية تصارع الثقافات

تتضمن النظرية بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فصراع الثقافات ينعكس على أفراد المجتمع ويسقط بعضهم في مهاوي الجريمة.

● عيوب النظرية:

① اقتصارها على عامل تصارع الثقافات وحده والمبالغة في أهميته.

② الصراع بين الثقافات لا يؤدي وحده إلى الجريمة، فلو صح ذلك لكان معناه أن ينساق كل أفراد المجتمع إلى ارتكاب الجرائم، ولكن الواقع يشهد بأن قلة فقط من الأفراد ترتكب الجرائم.

■ المبحث الثالث ← النظرية الاقتصادية

تهدف النظرية الاقتصادية إلى الربط بين الظاهرة الإجرامية ومختلف الظروف الاقتصادية» أي محاولة إعطاء الجريمة تفسيراً اقتصادياً. »

● تاريخياً، تعود هذه المحاولات إلى الفلاسفة اليونانيين «أفلاطون وأرسطو» والرومان «هوراس وفيرجيل» .

● في القرن 16، حاول توماس مور «أحد الفلاسفة الخياليين» الربط بين ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع الإنجليزي وبين الظروف الاقتصادية كانتشار الفقر والبطالة.

● أشار مفكرون آخرون «مثل بكاريا وفولتير» إلى أن الجريمة، وخاصة السرقة، تتوالد بفعل الفقر.

● ظهرت الصورة الحاسمة للتفسير الاقتصادي على يد كارل ماركس وزميله فرديريك انجلز على أثر إعلانهما بيان الحزب الشيوعي في عام 1848، ممهدين لقيام المدرسة الاشتراكية.

● تقوم نظريتهم على مبدأ الحتمية الاقتصادية، أي النظر للعامل الاقتصادي باعتباره العامل الوحيد في الدفع نحو الجريمة، ويفهم العامل الاقتصادي هنا على أنه النظام الرأسمالي بالتحديد.

● أثر النظام الرأسمالي على الجريمة:

- ① يستند النظام الرأسمالي على المبادلة الحرة للسلع والخدمات، ويهدف الإنتاج والمبادلة إلى تحقيق أكبر قدر من الربح.
- ② يسعى التاجر للحصول على أجود بضاعة بأرخص الأثمان وبيعها بأعلى سعر، حتى لو أدى ذلك إلى اللجوء إلى الغش والخداع.
- ③ يحمي النظام فكرة المنافسة الحرة بين المنتجين، والتي تدفع الأفراد أحياناً لاتباع وسائل غير مشروعة لترويج بضاعتهم أو للتقليل من مكانة المنافسين.
- ④ قد يكون ذلك دافعا لارتكاب أفعال إجرامية مختلفة مثل النصب والغش والسب والقتل.
- ⑤ يخلق النظام الرأسمالي طبقتين: الرأسمالية «المالكة لأدوات الإنتاج»، و طبقة العمال التي تستغلها الطبقة الأولى.
- ⑥ تسعى طبقة العمال أحياناً للحصول على المال بالوسائل غير المشروعة.
- ⑦ الجريمة ليست إلا رد فعل لـ الحيف الاجتماعي الناتج عن هذا النظام.

تقدير نظرية النظام الرأسمالي

- لا يمكن إنكار دور النظرية الاقتصادية في لفت الأنظار إلى دور العامل الاقتصادي في الدفع إلى الجريمة، وإسهامها في تحديد سبل الوقاية منها عن طريق الإصلاح الاقتصادي.
- هناك ارتباط واضح بين الظروف الاقتصادية والظاهرة الإجرامية، فالتطور الاقتصادي ينعكس على تطور الجرائم.
- مثال: صاحب التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي في القرن 19 تحول الإجرام من إجرام عضلي قائم على العنف إلى إجرام ذهني قائم على الدهاء.

● انتقادات النظرية:

- ① التركيز على العامل الواحد في تفسير السلوك الإجرامي وإنكار أو إهمال غيره من العوامل الأخرى.
- ② اعتمد أصحابها على جرائم معينة «كالسرقة والكسب غير المشروع» ثم عمموا هذه النتائج على جميع مظاهر السلوك الإجرامي الأخرى.

③ تصلح النظرية لتفسير جرائم المال، لكنها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم «كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض» ، والتي لا تتأثر إلا قليلا بالتقلبات الاقتصادية.

④ تؤكد النظرية على أن العوامل الاقتصادية السيئة «كالفقر» تمثل عاملا أساسيا مباشرا في دفع الأفراد إلى السلوك الإجرامي، وهو ربط مباشر لا يمكن قبوله لسببين:

«1» الفقر حالة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص وحاجاتهم، لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد لعدم وجود أسس ومقاييس ثابتة لتحديد مفهوم الفقر.

«2» أثبتت الدراسات أن الجريمة كما تقترب من الفقراء، تقترب أيضا من غير الفقراء «من أشخاص ينتمون إلى الطبقة العليا ويشغلون مراكز محترمة، مثل رجال الأعمال وكبار التجارة و المستثمرين» .

■ الفصل الثالث «الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية»

نشأ هذا الاتجاه لقصور التحليلات السابقة التي ركزت على عامل واحد أو حاولت تقديم تفسير جزئي لنمط إجرامي معين، فضلا عن هيمنة فكرة الحتمية على النظريات السابقة.

● لما كان السلوك الإجرامي ظاهرة فردية واجتماعية في ذات الوقت، يجب أن يأتي التفسير جامعا لكلا الأمرين.

● الظاهرة الإجرامية تنبع من إنسان يعيش في مجتمع، وهي فاعل وفعل، ولا يمكن اجتزاؤها في أحدهما فقط.

● يجمع الاتجاه التكاملي بين الاتجاه التكويني والاتجاه الاجتماعي في إطار تفسير واحد تلتقي فيه عوامل شخصية بأخرى اجتماعية.

● يتوزع هذا الاتجاه بين نظريات عدة، أهمها:

① نظرية أنريكو فيري. ② نظرية دي توليو. ③ التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي.

■ المبحث الأول «نظرية أنريكو فيري»

كان أنريكو فيري أستاذا للقانون الجنائي بجامعة روما، وهو ما دفعه إلى عدم الاختصار على جانب واحد في دراساته.

● أيد فيري لومبروزو فيما ذهب إليه بشأن خصائص بعض المجرمين «خاصة المجرم المعتاد الإجرام» ، وفيما قام به من دراسات.

● عاب فيري على لومبروزو أنه اختصر أبحاثه على الاهتمام بالجانب الفردي فقط للظاهرة الإجرامية.

● يرى أن أسباب السلوك الإجرامي لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية أو النفسية للفرد، بل تعد العوامل البيئية أيضا مصدرا لجزء كبير من هذه الأسباب.

● العوامل البيولوجية أو النفسية لا تنتج تأثيرها الإجرامي إلا إذا صادفت بيئة اجتماعية مواتية تقود صاحبها إلى السلوك الإجرامي.

● الجريمة ليست مقدمة لنتيجة ما، وإنما هي نتيجة لمقدمات متنوعة في محصلة تضافر عوامل تكوينية واجتماعية وطبيعية.

● أسس التفسير التوفيقي «لأنريكو فيري» يقوم تفسيره التوفيقي على قاعدتين:

القاعدة الأولى:

● الجريمة ليست ظاهرة محض بيولوجية ولا طبيعية ولا اجتماعية، بل هي نتائج تفاعل كل هذه العوامل مجتمعة.

القاعدة الثانية:

● لدى كل مجرم، وفي كل جريمة، يوجد العامل السائد سواء أكان ينتمي إلى الدوافع البيولوجية أم الطبيعية أم الاجتماعية.

● يؤكد فيري أن عوامل الظاهرة الإجرامية ثلاثة:

① عوامل داخلية تكوينية: مثل الجنس والسن والتكوين العضوي والعقلي والنفسي.

② عوامل طبيعية: مثل المناخ والموقع الجغرافي «المكان» .

③ عوامل بيئية: مثل العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

● رغم أن فيري لا ينكر دور العوامل الذاتية «ك الوراثة والمرض العقلي» ، إلا أنه يضع الأسباب و العوامل الخارجية «طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية» في المقام الأول.

● خلص فيري إلى ما أسماه «قانون التشبع الإجرامي» .

«1» يعني هذا القانون أن اقتران ظروف اجتماعية وطبيعية معينة بعوامل شخصية خاصة ببعض الأفراد في مجتمع معين، من شأنه أن يفرز عددا ثابتا من الجرائم لا يمكن ارتكاب أقل أو أكثر منه.

«2» يعني وجود هذا العدد أن المجتمع قد وصل إلى درجة التشبع بالإجرام، مثلما يتشبع السائل بقدر معين من مادة كيماوية.

● نماذج المجرمين لدى أنريكو فيري

يرتبط تفسير الإجرام لدى فيري بتصنيف المجرمين حسب نسبة مساهمة العوامل في الإفضاء إلى الإجرام.

● المجرمون لديه خمسة وهم:

① طائفة المجرمين بالميلاد:

«1» يتميزون بخصائص النموذج الإجرامي الذي قال به لومبروزو.

«2» يختلف فيري مع لومبروزو في أنه ليس من الحتمية وقوع هؤلاء في مهاوي الجريمة، بل تتدخل عوامل اجتماعية وتدفع به إلى ذلك.

● هاتان الطائفتان «بالميلاد والمصابين بخلل عقلي» تغلب عليهما العوامل الداخلية، واقترح فيري لهما معاملة خاصة تقوم على تفريد الجزاء الجنائي، ومحوره الأساسي هو حماية المجتمع منهما.

② طائفة المجرمين المصابين بخلل عقلي:

«1» يرجع إجرامهم إلى ما يعانونه من مرض عقلي.

«2» يلاحظ اختلافهم من حيث درجة خطورة العرض وتأثير الوسط الاجتماعي.

● أما أولئك المجرمين الذين تحركهم العوامل الخارجية فهم ثلاث طوائف:

③ طائفة المجرمين بالاعتیاد:

«1» تعودوا على ارتكاب الجريمة، وهم أشبه بالمجرمين المحترفين.

«2» يرجع إجرامهم إلى غلبة تأثير العوامل الاجتماعية المحيطة بهم.

«3» يرى فيري أن الظروف الاجتماعية مهما كانت قسوتها لا تقود إلى إجرام العادة إلا إذا اقترن بها ضعف تكويني أو مكتسب لدى الفرد.

④ طائفة المجرمين بالصدفة:

«1» هم الجانب الأعظم من المجرمين.

«2» يرجع إجرامهم إلى ضغط بعض الظروف الاجتماعية القاسية «تتسم بالعرضية» .

«3» ينزلقون فجأة في مهاوي الجريمة بسبب ضعف تكوينهم العضوي الذي يحول دون مجابهة هذه الظروف.

⑤ طائفة المجرمين العاطفيين:

«1» أفراد يتسمون بحساسية مفرطة، يقدمون على السلوك الإجرامي تحت تأثير عوامل عارضة لا يمكنهم مقاومتها.

«2» هم أقل طائفة خطورة على المجتمع.

تقييم نظرية أنريكو فيري

تمثل نظرية فيري ثورة في مجال الدراسات الإجرامية نظرا لشمولية رؤيته للظاهرة وإدراكه لدور العامل الاجتماعي، مع المناداة بفكرة تفريد الجزاء الجنائي.

● الانتقادات الموجهة لهذه النظرية:

① لم تتفاد الانتقادات التي وجهت لنظرية لومبروزو فيما يتعلق بفكرة المجرم بالميلاد أو المجرم المطبوع، وفيما يخص فكرة الجبرية أو الحتمية في وقوع الجريمة.

② المناداة بإلغاء المسؤولية القائمة على الخطأ وإلغاء العقوبات أمر لا يمكن قبوله.

③ يفتقد تصنيفه للعوامل الإجرامية إلى الدقة.

«1» يرى البعض أنه يدخل الإنتاج الزراعي ضمن عوامل الوسط الطبيعي، بينما يرى في الإنتاج الصناعي أحد العوامل المتعلقة بالوسط الاجتماعي والبيئي.

④ يثير تصنيفه لطوائف المجرمين اعتراضا، لاسيما طائفة المجرم بالميلاد التي انتقدت بشدة سابقا.

⑤ تمسك فيري بالحتمية في معرض تبيانه للعوامل الإجرامية.

■ المبحث الثاني ٭ نظرية الاستعداد الإجرامي «دي توليو» ٭

بينت هذه النظرية الكيفية التي من خلالها يحدث التفاعل بين الأسباب المتعددة في إنتاج الظاهرة الإجرامية.

- تقوم النظرية على أن المجرم يتوافر لديه استعداد لعدم تقبل قواعد السلوك الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه الاستعداد الإجرامي لدى الفرد.
- الاستعداد الإجرامي حالة ساكنة لا تؤدي بالضرورة إلى ارتكاب الجريمة، ولكنه يخلق لدى الفرد ميلا تجاه الإجرام.
- لا يتحول هذا الميل إلى تنفيذ فعلي للجريمة إلا إذا اقترن وتفاعل مع عوامل أخرى خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة به.
- الجريمة ما هي إلا نتيجة تفاعل عوامل داخلية وعوامل خارجية، يترتب عليه خلل واضطراب نفسي يؤدي إلى الجريمة.
- يحدث ذلك متى وصل الاضطراب الداخلي إلى حد تثور فيه النزعات الغريزية وتضعف معه السيطرة النفسية عليها.
- الاستعداد الإجرامي لا يتوافر لدى جميع الناس، بدليل أن الظروف الخارجية التي تثير النزعة الإجرامية لدى البعض لا تحدث نفس الأثر بالنسبة للأشخاص العاديين.

٭ قسم دي توليو الاستعداد الإجرامي إلى نوعين:

① الاستعداد الإجرامي الأصيل:

«1» يتصف بالثبات والاستمرار، ويرجع إلى وجود خلل عضوي ونفسي لدى الفرد.

«2» لا ينتقص من الاستعداد الأصيل قيام الشخص بارتكاب الجريمة عدة مرات «كجرائم الاعتياد واحتراف الإجرام» .

«3» يسمى أصحاب هذا النوع: المجرمين بحكم تكوينهم.

② الاستعداد الإجرامي العارض:

«1» يرجع إلى عوامل داخلية وعوامل بيئية تضعف من قدرة الشخص في السيطرة على رغباته، فيندفع إلى ارتكاب الجريمة.

«2» يحدث في حالة الانفعال الشديد «بسبب اليأس أو الحقد أو الغيرة» .

«3» يزول هذا الاستعداد بزوال الانفعال، ويسمى المجرمون هنا بالمجرمين العاطفيين.

دراسة شخصية المجرم «الكشف عن الاستعداد الإجرامي»

تتطلب دراسة متكاملة لشخصية المجرم من ثلاث نواحي:

- ① الناحية الأولى «الفحص الخارجي» : دراسة الأعضاء الخارجية للجسم للتعرف على ما يتوافر لديه من شذوذ. لاحظ دي توليو تميز المجرمين بنسبة كبيرة من العيوب الجسمانية.
- ② الناحية الثانية «الفحص الداخلي» : دراسة وظائف الأعضاء والغدد الداخلية للجسم «كالجهاز الدوري والتنفسي والبولي والهضمي والتناسلي» وإفرازات الغدد. لوحظ وجود خلل في الجهاز البولي والعصبي لدى المجرمين بنسبة أكبر من غير المجرمين.
- ③ الناحية الثالثة «الفحص النفسي» : دراسة الناحية النفسية للفرد للوقوف على مدى نشاط غرائزه وحاجاته.

«1» يلاحظ أن المجرم غالبا ما يكون مصابا بشذوذ في بعض الغرائز.

«2» أمثلة ذلك: شذوذ غريزة التملك «يؤدي لجرائم الاعتداء على الأموال» ، وشذوذ غريزة الدفاع «يؤدي لجرائم الاعتداء على الأشخاص» ، وشذوذ الغريزة الجنسية «يؤدي لجرائم الاعتداء على العرض» .

● الاستعداد الإجرامي يظل كامنا داخل الشخص إلى أن يوقظه ويتفاعل معه بعض العوامل و المؤثرات الخارجية.

● يرى دي توليو أن السلوك الإجرامي شأنه شأن المرض؛ فكما أن الناس لا يصابون جميعا بالأمراض رغم تعرضهم للميكروبات، بل يصاب بها من ضعفت مقاومته، كذلك السلوك الإجرامي.

● يحدث السلوك الإجرامي نتيجة وجود خلل في تكوين المجرم العضوي والنفسي يجعله أقل قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية وأقل قدرة على كبح جماح غرائزه.

● تقل أو تنعدم لدى المجرمين القوى المانعة من الجريمة أو ما يسمى الغرائز السامية.

● يرجع دي توليو أسباب ضعف قدرة الفرد على التكيف إلى نوعين من العوامل:

- «1» المشاعر العاطفية: ترجع إلى نمو عاطفي معيب بسبب عوامل داخلية تتصل بالطاقة الغريزية.
- «2» العيوب الجسمانية: الناجمة عن الوراثة أو خلل وظيفي ذي صلة بإفرازات الغدد والهرمونات، أو بالتهابات المخ.

قسم دي توليو المجرمين إلى ثلاث طوائف كبرى وبداخل كل طائفة تقسيمات فرعية:

① المجرم ذي The تكوين الإجرامي:

- «1» يقل مستواه العقلي والنفسي عن الشخص العادي من حيث الملكات النفسية والخلقية.
 - «2» يتوافر لديه استعداد إجرامي أصيل يكشف عن كثافة القوة الدافعة للجريمة وتخلف قوى المنع منها.
 - «3» يرجع إجرامه عادة إلى وجود شذوذ غريزي «كمي وكيفي» ، يسهم في حدته عيب في التكوين العضوي أو خلل في الجهاز العصبي والملكات الذهنية.
 - «4» نماذج هذه الطائفة الأربعة:
- ✓ المجرم ذو التكوين الناقص: يرجع إجرامه لخلل موروث أو مكتسب في النمو العقلي يؤثر على قدراته.
 - ✓ المجرم ذو الاتجاه النفسي العصبي: تدفعه اضطرابات نفسية وعصبية.
 - ✓ المجرم ذو الاتجاه السيكوباتي: يدفعه وجود اختلالات في الشخصية تؤثر على إحساسه الخلقى.
 - ✓ المجرم ذو الاتجاه المختلط: يجمع في شخصيته بعض خصائص واضطرابات الأنواع السابقة.

② المجرم المجنون:

- «1» هو من تنعدم لديه القدرة على الإدراك والتمييز.
- «2» بالإضافة إلى استعداد إجرامي ناشئ عن خلل عضوي أو نفسي، ويكون الجنون عاملاً يضاعف من قوة وحدة هذا الاستعداد.
- «3» إجرامه يرجع إلى عوامل تكوينية تتصف بالثبات والاستمرار وسابقة على الجنون، ولهذا فإن شفاؤه من جنونه لا يحول دون معاودة نشاطه الإجرامي.

«4» التمييز بين المجرم المجنون والمجنون المجرم:

المجرم المجنون: ارتكابه للجريمة يرجع إلى تكوين كامن وسابق على الجنون، وشفاءه لا يمنع عودته للجريمة.

المجنون المجرم: سبب ارتكابه للجريمة هو إصابته بالجنون فقط، وشفاءه يؤدي إلى زوال سبب الإجرام لعدم توافر استعداد إجرامي لديه.

③ المجرم العرضي «أو بالصدفة» :

«1» يرجع إجرامه إلى تأثير عوامل خارجية وبيئية، أزدت من القوة الدافعة للجريمة وأضعفت من القوة المانعة لها.

«2» يزول الإجرام بزوال العامل أو المثير الخارجي، فلا يكرر هذا النوع جرائمه.

«3» لا يتوافر لديه استعداد أو ميل إجرامي أصيل أو كامن.

«4» العيب العضوي أو النفسي «العامل الداخلي» له دور ثانوي، وليس كفيلا بمفرده أن يدفعه نحو الجريمة دون مثير خارجي.

«5» الظرف الخارجي الذي يخل بالتوازن هو ظرف استثنائي لا يمكن التكهن به مقدما، وهو أقرب المجرمين إلى الشخص الطبيعي.

«6» نماذج هذه الطائفة الثلاثة:

✓ المجرم بالصدفة المحضة: يرتكب أفعالا قليلة الأهمية تحت وطأة ظروف استثنائية بحتة «مثل المخالفة» .

✓ المجرم بالصدفة العاطفي: يرجع إجرامه إلى خلل نفسي ناشئ عن ثورة انفعال عاطفية «كمن يعتدي بالضرب نتيجة للاستفزاز» .

✓ المجرم بالصدفة الشائع: يرجع إجرامه لفساد في العادات الاجتماعية أو سوء الصحة... وهو النمط الغالب من المجرمين العرضيين.

تقدير نظرية الاستعداد الإجرامي

لقيت نظرية دي توليو قبولا في إيطاليا وترحيبا خارجها، ويؤيدها معظم الفقه في الدول العربية. 🔍

● أسباب تأييد النظرية:

- ① استندت على أسس متينة من خلال سبر أغوار الجسم الإنساني للبحث عن الأسباب الدافعة للسلوك الإجرامي.
- ② تجنب النقد الذي وجه لنظرية لومبروزو التي اهتمت بشكل أعضاء جسم الإنسان الخارجية فقط.
- ③ لم تهمل العوامل الاجتماعية والظروف الخارجية، فالاستعداد الإجرامي تحركه البيئة والعوامل الخارجية فيتحقق السلوك الإجرامي.

● الانتقادات التي تعرضت لها النظرية:

- ① تمسكها المطلق بفكرة الاستعداد السابق للإجرام لدى كافة المجرمين.
«1» هذه الفكرة لا تصدق على جميع أنواع الجرائم، خاصة الجريمة المصطنعة «التي تختلف حسب الزمان والمكان والقيم السائدة» .
«2» تصلح فكرة الاستعداد الإجرامي لتفسير ما يطلق عليه تعبير الجريمة الطبيعية «مثل القتل والسرقة» ، ولا تصلح للنوع الآخر «مثل إغفال واجب التبليغ عن مولد طفل» .
- ② اعتبار الجريمة ترجع إلى تكوين إجرامي «خلل عضوي ونفسي» يسمح بالقول إن المجرم شخص مريض، مما يحيل الظاهرة الإجرامية إلى ظاهرة مرضية، وهذا يتعارض مع نتائج الدراسات التي تثبت أن نسبة المرض ضئيلة بين المجرمين.
- ③ لجأت إلى سرعة الاستنتاج والتعميم في التفسير، مثل القول بأن التهابات المخ والاضطرابات العاطفية هي السبب الوحيد للإجرام.
- ④ اعتمدت على فحص عدد قليل من المجرمين فحوا إكلينيكيًا، ولا يجوز معها استخلاص قانون عام، كما لم تلجأ إلى استخدام المجموعة الضابطة.
- ⑤ تقود إلى اعتبار العوامل الاجتماعية غير كافية بمفردها لدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة.
«1» هذا القول لا يمكن التسليم بصحته في جميع الفروض، لأنه قد ترتكب الجريمة تحت تأثير العوامل الخارجية وحدها.
«2» مثال: الزوج الذي يقتل زوجته متلبسة بالزنا، يرتكب جريمته تحت تأثير ظروف وعوامل خارجية دون أن يتوافر لديه استعداد إجرامي سابق «مع إمكانية القول بتوافر استعداد إجرامي عارض تمت إثارته» .

المبحث الثالث ٭ التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي ٭

حرص الإسلام منذ فجره على بناء مجتمع سليم، وكان للفرد النصيب الأوفى في مهمة البناء والإعداد.

- يستمد الدين الإسلامي أحكامه ونظمه من كتاب الله وسنة نبيه.
- الكون وما فيه يسير بدقة متناهية وبنظام متزن وقوانين ثابتة، وكل جزء فيه له نظمته وقواعده.
- لزم للإنسان نظام وقواعد يسير عليها في تدبير شؤون حياته وتضبط تصرفاته مع نفسه والآخرين.
- وضع الخالق الأسس والقواعد والضوابط التي يسيرون عليها، منها ما هو منظم لعلاقة العبد بربه، ومنها ما هو منظم لعلاقة الفرد مع نفسه ومع الآخرين.
- الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه روح وجسد، ولا يجب إهمال جانب على حساب جانب آخر، ويضع ضوابط أخلاقية للفرائز والدوافع.

طبيعة تكوين الإنسان في الإسلام:

- طبيعة تكوين الإنسان فيها استعداد لفعل كل من الشر والخير.
- تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة.
- الأمر الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هو ما تتجه إليه إرادته، وما يقع عليه اختياره لطريق الخير أو الشر.
- وهب الله الإنسان العقل ليميز بين الخير والشر، كما منحه حرية الإرادة والاختيار ليختار الطريق الذي يريده لحل هذا الصراع.
- هذه النفس ذات الإرادة الحرة المميزة بين الخير والشر تمتنع أو تقدم على فعل الخير أو الشر حسب أحوالها التي بينها الله في كتابه الكريم، وهي على ثلاثة أحوال:
- ① النفس الأمارة بالسوء: هي التي تميل عن طبيعة الفطرة فتأمر صاحبها بالشر وتسول له الإقدام على فعله، وتغويه بارتكاب المحرمات.

﴿1﴾ (وَمَا أَبْرَأُ تَقْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

② النفس المطمئنة: لا تأمر صاحبها إلا بالخير وتنهيه عن كل شر، ما دامت متصلة بالله وحده قولاً وعملاً، وذلك بالتزود بالطاعات واجتناب المنهيات.

③ النفس اللوامة: تلوم صاحبها عن ارتكابه الخطأ أو الإقدام على فعل لا يتوافق مع الصلاح والتقوى.

الإسلام دين وقاية:

- تعاليم الإسلام تركز على المقومات الأساسية للوقاية من كل ما يضر الإنسان، ومنها الجريمة الانحراف، وذلك من خلال تقوية القلوب بالإيمان.
- يرجع الدين الإسلامي السلوك الإنساني بصفة عامة «ومنها السلوك المنحرف» إلى حالة القلب المعنوية والروحية عند الإنسان وارتباطها بقوة إيمانه واجتنابه المحرمات.

الوقاية من الجريمة مسؤولية الجميع:

- لا ينحصر التفسير الإسلامي للجريمة والوقاية منها على الجانب الفردي.
- الفرد لابد له من نظام يعمل به ويحكمه ويضبطه في مجتمع يعيش فيه.
- الوقاية من الجريمة في الدين الإسلامي هي مسؤولية الجميع وعملية مشتركة لدى الجميع، وليست قاصرة على الفرد أو المجتمع أو النظام الحاكم.

الباب الثالث ← عوامل الإجرام

يتحدث هذا الباب عن العوامل التي قد يكون لها دور في تحفيز الجاني لأن يتخذ سلوكاً مضاداً للمجتمع.

- هذه العوامل بوجه عام قد تكون عوامل داخلية، وقد تكون عوامل خارجية.
- **العوامل الداخلية:** هي تلك العوامل التي ترجع إلى التكوين البيولوجي والعقلي والنفسي للمجرم، بمعنى أنها عوامل لصيقة بالشخصية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من كيانه.
- **العوامل الخارجية:** هي عوامل ترجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها المجرم، فهي عوامل مستقلة عن شخصه وخارجة عن كيانه.
- ☺ على الرغم من الاختلاف الواضح بين العوامل الداخلية والخارجية من حيث الطبيعة، إلا أن الصلة بينهما وثيقة، إذ أن الإجرام ثمرة لهما معاً.

■ الفصل الأول ⇐ عوامل الإجرام الداخلية ⇨

يقصد بالعوامل الداخلية تلك الظروف التي تتعلق بشخص المجرم وتكوينه العضوي والنفسي والعقلي، ويكون لها دخل من قريب أو من بعيد بالجريمة.

● العوامل الداخلية للجريمة تتضافر جميعها وتتداخل بالنسبة لتأثيرها على السلوك الإجرامي.

☹ ليس من الصواب إرجاع الجريمة إلى عامل واحد من ضمن العوامل الداخلية، فالشخصية تتكون من مجموع تلك العوامل ومن التأثيرات المتبادلة بعضها ببعض.

✍ العوامل الداخلية الدافعة للجريمة التي ستم دراستها:

① عامل الوراثة. ② السلالة. ③ النوع. ④ السن. ⑤ المرض. ⑥ السكر وإدمان المخدرات.

■ المبحث الأول ⇐ الوراثة وتأثيرها على الإجرام ⇨

🔍 مفهوم الوراثة: يقصد بها انتقال خصائص معينة من السلف إلى الخلف عن طريق التناسل، أي باتحاد خلية منوية لذكر ببويضة للأنثى.

● هي انتقال خصائص الأصل إلى الفرع منذ اللحظات الأولى لتكوين الجنين.

● المشكلة التي تثار في مجال البحث في علم الإجرام تنحصر فيما إذا كان الإجرام أو الاستعداد لارتكاب الجريمة يمكن أن ينتقل من الأصل إلى الفرع.

☹ المقصود ليس وراثة الجريمة ذاتها، ولكن المقصود هو وراثة بعض الإمكانات أو الاتجاهات التي تعتبر متهيئة لارتكاب الجريمة إذا ما صادفتها ظروف معينة.

● اختلاف العلماء القدامى إلى اتجاهين:

«1» الاتجاه الأول: يرى أن ميراث خصائص إجرامية معينة «بدنية أو عقلية أو نفسية» يقود حتما إلى ارتكاب الجريمة «وهو فحوى نظرية لومبروزو عن المجرم بالميلاد» .

«2» الاتجاه الثاني: أنكر دور الوراثة، مؤكدا أن ارتكاب الجريمة يرجع إلى بعض العوامل البيئية المحيطة بالفرد.

● شاب كلا الاتجاهين التطرف، وما ينتقل بالوراثة ليس خصائص إجرامية معينة، وإنما مجرد إمكانات أو اتجاهات قد تولد لدى الفرد الميل أو الاستعداد لارتكاب الجريمة.

● رأي العلماء المعاصرين: يرجعون ارتكاب الجريمة إلى مجموعة من العوامل، من بينها وراثة بعض الإمكانات التي قد تولد لدى الفرد الاستعداد لارتكاب الجريمة.

أساليب دراسة الصلة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية:

① دراسة شجرة العائلة. ② الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين. ③ دراسة التوائم.

أولاً: طريقة دراسة شجرة العائلة

مفهوم الدراسة: يستند هذا الأسلوب إلى دراسة عائلة معينة لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أفرادها.

- كانت أولى هذه الدراسات وأهمها تلك التي أجريت على عائلة جوك الأمريكية.
- أوضحت الدراسة أن أصلهم المشترك كان مدمناً على الخمر، وكانت زوجته مشتهرة بجرائم السرقة.
- ذرية هذه العائلة على مدى سبعة أجيال متعاقبة ضمت 709 شخصاً، كان بينهم عدد كبير من القتل والسارقين والداعرات ومدمني الخمر والمتشردين والمصابين بأمراض عقلية.
- من الأبحاث التطبيقية: الدراسة التي أجريت على تاريخ عائلة كاليكاك «للعالم الأمريكي جودارد» .
- تبين أن الجد الأكبر لهذه العائلة أنجب ابناً من امرأة سيئة السمعة، وأنجب هذا الابن ذرية من 480 فرداً كان بينهم عدد كبير من المنحرفين والمجرمين ومدمني الخمر.
- في حين أن ذرية الجد الأكبر من زوجته الأخرى طيبة السمعة لم يكن لديها نفس الانحرافات، الأمر الذي دعا إلى التأكيد على دور الوراثة في مجال الإجرام.

تقييم دراسة شجرة العائلة:

- يؤخذ على هذا الأسلوب أنه أغفل تماماً دور البيئة في ارتكاب الجريمة.
- إذا كان الأب أو الجد مجرمًا، فإن إجرام الأبناء أو الأحفاد قد يرجع للتأثير السيئ للبيئة التي يعيشون فيها، وهي بيئة متهينة لارتكاب السلوك الإجرامي.

● العيوب التي ترد على دراسة شجرة العائلة:

- ① عدم اتباع المنهج العلمي السليم.
- ② تجاهل قوانين الوراثة.
- ③ ركزت الدراسات على العامل الوراثي وحده في تفسير السلوك الإجرامي.

■ ثانياً: الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين

المفهوم: تقوم على أساس دراسة العلاقة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية.

- تمتد الدراسة إلى أقارب المجرمين «كالإخوة والأعمام والأخوال» ، وتشمل مجموعة غير منتقاة من المجرمين لتفادي تأثير البيئة الواحدة عليهم.

● تقوم هذه الوسيلة على أحد أسلوبين:

- «1» اختيار مجموعة من المجرمين لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أسلافهم وأقاربهم.
- «2» اختيار مجموعة من الشواذ وبيان مدى انتشار ظاهرة ارتكاب الجريمة بين أسرهم وأقاربهم.

● أبحاث تطبيقية:

- «1» دراسة العالم الألماني تميل: أجرى دراسته على عدد من المجرمين العائدين، والمجرمين الذين ارتكبوا الجريمة مرة واحدة، وغير المجرمين، وشملت حوالي 20000 من ذوي أقربائهم.
- «2» دراسة العالم الإنجليزي جورنج: أكد فيها على دور الوراثة في نقل الاستعداد الإجرامي من الأصول إلى الفروع.
- «3» دلل على ذلك بأن الأبناء الذين عاشوا بعيداً عن آبائهم لوحظت لديهم نفس النسبة من الإجرام التي وجدت لدى الأبناء الذين عاشوا في كنف عائلاتهم.

● تقييم الطريقة الإحصائية:

- من الصعب الجزم بدور الوراثة وحدها في هذا الشأن وإهمال باقي العوامل، خاصة دور البيئة المحيطة بالفرد وتأثيرها في سلوكه نحو ارتكاب الجريمة.

■ ثالثاً: دراسة التوائم

المفهوم: تقوم على أساس نوعي التوائم:

- ① التوائم المتماثلة: تنشأ عن تلقيح بويضة واحدة بحيوان منوي واحد، ثم انقسامها إلى جزأين، ويتشابه أفرادها في أغلب الخصائص.
- ② التوائم غير المتماثلة: تنشأ عن تلقيح بويضتين مختلفتين، وتكون نسبة التشابه أقل.

● النتائج التي خلص إليها الباحثون «مثل جوها نزلائج والاجراس وروز انواف» :

① تأكيدهم على دور الوراثة في الدفع إلى سلوك سبيل الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة.

② الاستعداد الإجرامي عند التوائم غير المتماثلة كان مختلفا بسبب اختلافها في الخصائص الوراثة.

☹ يجب الحذر من تعميم هذه النتائج، خاصة عند عدم تقديم تفسير للحالات التي لا يتحقق فيها التوافق في السلوك الإجرامي بين التوائم المتماثلة، مما يدل على أن البيئة المحيطة تلعب دورا هاما.

✍ تقييم دراسة التوأم: تعرضت الدراسة للنقد الآتي:

① قلة عدد التوائم التي أجريت عليها الدراسة، مما لا يسمح بتعميم النتائج.

② أن المجموعات التي أجريت عليها التجارب كانت منتقاة، وهذا يتنافى مع أساسيات الإحصاء.

③ تقسيم التوائم إلى توائم حقيقية وتوائم اعتبارية هو محل شك في كثير من الحالات.

④ نسبة التوافق بين التوائم الحقيقية في السلوك الإجرامي هي بحوالي الثلثين، ونسبة الاختلاف هي بحوالي الثلث، وهذه النتيجة لا تسمح بالتأكيد أن الوراثة لها الدور الحاسم في تحديد إجرام التوائم المتماثلة.

■ المبحث الثاني ← السلالة

🔍 مفهوم السلالة: مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات الإنسانية المختلفة.

● السلالة هي وراثة جماعية ترث عن طريقها الجماعة خصائص وصفات الآباء والأجداد.

● الخصائص تشمل الجوانب الجسمانية الظاهرية «كشكل الرأس ولون البشرة» ، وتشمل كذلك خصائص نفسية داخلية يمكن أن تسمى شكل الفكر أو العقلية.

📊 لا يوجد دليل علمي يقطع بتوافر الاستعداد الإجرامي لدى سلالة بعينها، فجميع المجتمعات الإنسانية تضم بين جنبااتها الصالح والفاقد.

✍ وسائل البحث في أثر السلالة على نوع الإجرام وحجمه:

① دراسة الإجرام بالنسبة للسلالات التي تعيش في دول مختلفة.

② مقارنة حجم ونوع الإجرام لعدة سلالات تعيش في إقليم واحد.

■ الوسيلة الأولى: دراسة الإجرام بالنسبة للسلالات التي تعيش في دول مختلفة

● العالم الأمريكي هوتون ذكر أن كل سلالة لها نصيبها من الإجرام، وتختلف فيما بينها من حيث نوع الجرائم وعددها.

«1» السود والمنتمون لدول البحر الأبيض المتوسط: في مقدمة مرتكبي جرائم القتل.

«2» الإسكندنافيون: في مقدمة مرتكبي جرائم الغش والتزوير والسرقة دون استخدام العنف.

«3» السلالات المحيطة بسلسلة جبال الألب: يكثر بينها السرقة بالعنف.

✍️ الماخذ على هذه الدراسة:

① ابتعادها عن الأسلوب العلمي الدقيق لاختلاف الإحصاءات القومية وطريقة إعدادها من دولة لأخرى.

② ما يعتبر جريمة في دولة قد لا يعد كذلك في دولة أخرى.

③ اختلاف الظروف الاجتماعية في الدول محل الدراسة، مما يستحيل معه عقد مقارنة على أساس اختلاف السلالة.

☞ النتيجة: هذه الوسيلة قد فشلت تماما في إيضاح أثر السلالة على الإجرام.

■ الوسيلة الثانية: مقارنة حجم ونوع الإجرام لعدة سلالات تعيش في إقليم واحد

● تقوم على أساس الإحصاءات الجنائية لدولة معينة يعيش على أرضها مجموعات إنسانية تنتمي إلى أكثر من سلالة «كالدول التي يوجد بها أقليات أجنبية» .

● إجرام الأجانب في الدول التي هاجروا إليها:

«1» المهاجرون الأوروبيون في أمريكا الذين لا يتمتعون بالجنسية كان إجرامهم أقل حجما من الأمريكيين الذين ولدوا بأمريكا.

«2» أبناء هؤلاء المهاجرين الذين ولدوا بأمريكا كان إجرامهم أكثر ارتفاعا من إجرام آبائهم.

«3» ثبت في فرنسا أن نسبة إجرام المهاجرين من شمال أفريقيا «المغرب، الجزائر، تونس» مرتفعة مرة ونصف أكثر من إجرام الفرنسيين.

✍️ ملاحظات على ارتفاع إجرام الأجانب:

① الأجانب يخضعون لرقابة دقيقة من رجال الشرطة أكثر من الوطنيين.

② ينشأ صراع بين ثقافة الأجانب وثقافة دولة المهجر مما قد يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم.

③ أغلب الأجانب المهاجرين من الرجال.

☞ الخلاصة: ليست هناك أي علاقة أو أثر للسلالة على الظاهرة الإجرامية.

● إجرام سلالة من السلالات في الدولة الواحدة «دراسات على الزوج والجزائريين» :

«1» في أمريكا سنة 1945م بلغت نسبة الأحكام ضد الزوج %3,208 من المجموع الكلي.

«2» في عام 1960م أجرى "سيلين" دراسة خلص منها إلى أن %71 من جرائم القتل ارتكبتها الزوج.

● تفسيرات ارتفاع نسبة إجرام الزوج والجزائريين:

«1» الظروف المعيشية: الفئتان تعيشان في أحياء منعزلة، ووضعهما الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي منخفض، مما يتعذر معه تكيفهم مع المجتمع.

«2» المعاملة غير العادلة: الزوج في أمريكا يعاملون معاملة غير عادلة وهناك اختلاف في تطبيق القانون على البيض والزوج.

«3» اختلاف السلالة «تفسير مرفوض» : يضيف البعض سببا يرجع إلى اختلاف السلالة، فالزنجي أقل تقديرا لعواقب الأمور، وفعالي ولا يستطيع مقاومة حالات الانفعال.

☞ قرار رفض التفسير الثالث: يتعين رفض التفسير القائم على أساس اختلاف السلالة بين السود و البيض؛ فمثل هذا التفسير قناع يخفي خلفه النزعة العنصرية البغيضة.

● التحليل العلمي الموضوعي يستبعد تماما وجود أي صلة بين السلالة والإجرام.

✍ خلاصة القول: السلالة ليست عاملا من عوامل الإجرام، واختلاف نوع الإجرام وحجمه من سلالة لأخرى إنما يرجع إلى ما يحيط السلالة من ظروف بيئية مختلفة.

■ المبحث الثالث ← النوع

🔍 يجمع الباحثون على وجود اختلاف كبير بين إجرام المرأة وإجرام الرجل، ويختلفون على حقيقة نسبة هذا الاختلاف وتفسير هذه الظاهرة.

■ أولا: اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل

● تؤكد الإحصائيات في جميع الدول أن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة يقل كثيرا عن عدد الجرائم التي يرتكبها الرجل.

● يقدر البعض أن الجرائم التي ترتكبها النساء تعادل حوالي 10/1 الجرائم التي يرتكبها الرجال.

✍ إحصائيات إجرام المرأة «من الإجرام الكلي» :

① في مصر «1970م» : 4% ② في فرنسا «1969م» : 10%.

③ في ألمانيا «في إحدى السنوات» : 14% ④ في الولايات المتحدة: 6%.

⑤ في سويسرا: 12%.

● رأي من يعتبر هذا الاختلاف ظاهريا ليس غير «وحججهم» :

«1» المرأة كثيرا ما تكون هي الباعث الخفي على ارتكاب الجرائم بمعرفة الرجال.

«2» الفارق العددي بين إجرام الجنسين يقل مداه لو اعتبرنا الدعارة ضربا من الإجرام.

«3» عدد الجرائم التي ترتكبها النساء يتضاعف كلما تخلت المرأة عن حياة الانقطاع للأعمال المنزلية وخاضت الحياة الاجتماعية وقاسمت الرجل أعماله.

«4» إجرام النساء يفوق إجرام الرجال في فترات الحروب والقلق السياسي.

✍ الرد على الرأي السابق:

① إذا كانت المرأة هي التي تدفع الرجل إلى الجريمة، فهذا لا يعني مسؤوليتها عن ذلك.

② الإحصائيات أثبتت أن الفارق العددي بين إجرام الجنسين لا يضيق حتى في البلاد التي تعتبر الدعارة جريمة.

③ النسبة لم تتغير تغيرا ملحوظا في البلاد التي خرجت فيها المرأة وقاسمت الرجل في كثير من أوجه النشاط.

④ ارتفاع نسبة إجرام النساء في فترات الحروب هو أمر استثنائي بحث، والاستثناء لا يرقى إلى مرتبة القاعدة.

● حقيقة الأمر: الاختلاف بين إجرام الرجال وإجرام النساء لا يقف عند حد التباعد النسبي.

- إجرام النساء يتخذ بصفة أساسية طابعا متجردا من العنف، وبذلك يتميز عن إجرام الرجال.

دلائل الطابع المتجرد من العنف:

- ① قلة إقدام المرأة على ارتكاب الجنايات «المضرة بالمصلحة العامة أو ضد الأشخاص أو الأموال» .
- ② لو ساهمت في ارتكابها، تكون المساهمة تبعية لا أصلية.
- ③ ترتفع نسبة ارتكاب النساء للأفعال التي لا تتطلب مجهودا عضليا كبيرا في الجرائم المتوسطة الجسامة «كالسرقات البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، القذف، والسب» .
- ④ تستعيز المرأة عن بذل الجهد باستخدام وسائل سهلة تحقق نفس النتيجة «مثل القتل عن طريق التسميم، وجريمة الإجهاض عن طريق تعاطي مواد مؤثرة» .

ثانياً: تفسير اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل

هناك تفسيرات عديدة قدمها الباحثون لكون إجرام المرأة يقل كما ويختلف كيفا عن إجرام الرجل.

① النظرية الأخلاقية:

- سبب الاختلاف هو التفاوت بين الجنسين في النواحي الأخلاقية والقيمية.
- المرأة أكثر خلقا واحتراما وتمسكا بتعاليم الدين وإرشاداته عن الرجل.

② النظرية الشخصية «الذاتية» :

- الاختلاف يرجع إلى عوامل كامنة داخل الجنسين.
- المرأة تختلف عن الرجل من حيث طبيعة تكوينها البيولوجي.
- إجرام الرجل له طابع إيجابي، وإجرام المرأة ذو طابع سلبي.
- التكوين النفسي للمرأة: يختلف نظرا لما يعترضها من اضطرابات خلال فترة العادة الشهرية وأثناء الحمل.
- التوتر العصبي قد يدفعها لارتكاب بعض الجرائم «كسرقة البضائع من المحلات، والاعتداء على رجال السلطة، والإيذاء البدني» .

③ النظرية الاجتماعية:

- اتجه أنصارها صوب البيئة الاجتماعية والعوامل الخارجية.
- في المجتمعات التي يحتل فيها الرجال الصدارة، تبقى المرأة بالمنزل وتنعدم مشاركتها الاجتماعية، وتكون بعيدة عن المؤثرات الإجرامية الخارجية.
- مثال: نسبة إجرام المرأة في بلد كاليابان لا تتجاوز 7% من إجرام الرجل.

تقييم النظريات:

- ① النظرية الأخلاقية: لا تجد قبولا وتفتقر إلى دليل، والواقع يخالف مضمونها.
 - ② النظرية الشخصية: تصلح في تفسير سبب الاختلاف النوعي في بعض الجرائم، لكنها تعجز عن تفسير كل مظاهر الاختلاف
«مثل ارتفاع نسبة مساهمة النساء في السرقات من المتاجر وفي فترات الحروب» .
 - ③ النظرية الاجتماعية: صحيحة فيما جاءت به من تفسير اجتماعي بيئي، ولكن يؤخذ عليها عجزها عن تفسير سبب ارتفاع إجرام الرجال عن إجرام النساء حتى في البلاد التي تساوي بين الجنسين مساواة مطلقة.
- ☞ الخلاصة: النظرية الذاتية «والنظرية الاجتماعية» تكمل كل منهما الأخرى، وهذا هو أقرب الطرق لإعطاء تفسير مقبول للاختلاف بين إجرام النساء والرجال كما ونوعا.
- الجنس ليس عاملا مؤثرا في ذاته للإجرام، وإنما هو عامل مساعد لما يحدث من متغيرات «بعضها ذاتي وبعضها بيئي» يؤثر في السلوك الإجرامي.

المبحث الرابع السّن

🔍 مراحل التطور المختلفة للإنسان وما يصاحبها من تغيير في التكوين العضوي والنفسي، والتغير في البيئة، له تأثير في ظاهرة الإجرام.

الإحصاءات الجنائية في جمهورية مصر العربية «1969م» :

- | | |
|--|--------------------------|
| ① من 7 - 15 سنة: 1,2% من مجموع المجرمين. | ② من 15 - 20 سنة: 16,4%. |
| ③ من 20 - 30 سنة: 34,2%. | ④ من 40 - 50 سنة: 17,3%. |
| ⑤ من 50 - 60 سنة: 5,7%. | ⑥ فوق سن الستين: 2,5%. |

تقسم مراحل عمر الإنسان إلى أربعة مراحل:

① المرحلة الأولى: مرحلة الطفولة «منذ الميلاد وحتى سن 12 سنة»

● هي أقل فترات عمر الإنسان من حيث قلة عدد الجرائم.

② المرحلة الثانية: مرحلة المراهقة أو الحداثة «من 12 إلى 18 سنة»

● يزداد حجم الإجرام مع تقدم عمر الحدث.

● تتتاب الحدث تغييرات فسيولوجية ونفسية وظروف بيئية تؤثر على سلوكه الإجرامي.

● تزداد القوة البدنية، ويزيد إفراز الغدد «خاصة النخامية والدرقية التي تؤثر في رغبة الاعتداء»، وتنشط الغريزة الجنسية.

● ينمو لدى الحدث حب المغامرة، وتتغلب لديه قوة العاطفة على سيطرة العقل، وتضعف عنده القدرة على ضبط النفس.

● إجرام الحدث يتميز بطغيان: جرائم الاعتداء على الأموال، وجرائم الإيذاء البدني «الضرب و الجرح»، وجرائم الاعتداء على العرض.

③ المرحلة الثالثة: مرحلة النضوج «من 18 حتى 50 سنة»

● فترة النضوج المبكر «18 - 25 سنة»: تعد أخطر فترات عمر الإنسان وأشدّها خصوبة في مجال الإجرام، وتستأثر بربع كمية الإجرام الكلي.

● أهم الجرائم: جرائم السرقة، الاعتداء على العرض، الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم، الإجهاض، وقتل الأطفال حديثي الولادة.

● فترة النضوج الحقيقي «25 - 50 سنة»: تبدأ حياة الفرد في الاستقرار، وهي فترة التعقل التي تخف فيها حدة الإجرام.

● الجرائم الغالبة: السرقة، خيانة الأمانة، النصب، الرشوة، والاعتداء على المال العام.

● في نهاية هذه الفترة، تزداد جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار «كالقذف والسب»، حيث تحل محل العنف.

④ المرحلة الرابعة: مرحلة الشيخوخة «من 50 سنة حتى الوفاة»

● يدب الضعف وتوهن العظام، وتقل الجريمة كلما تقدم عمر الإنسان.

● مميزات هذه المرحلة:

«1» نوازع الإجرام قد تستمر حتى بعد سن الخمسين.

«2» قد تنشأ دوافع جديدة للإجرام «كخلو قلب الشيخ من الوازع الديني، وشعوره بالوحدة و الحاجة، وعقوق الأبناء» .

«3» قد يتجه الشيخ لاقتراف الجريمة بوسائل غير مباشرة مستخدماً قواه الذهنية والفكرية «كالتحريض والتخطيط» .

■ المبحث الخامس «المرض»

الأمراض تؤثر في التكوين العضوي والنفسي الذي يؤثر بدوره على تصرفات الفرد الاجتماعية.

● قد يكون تأثير الأمراض مباشراً على تصرفات الفرد الإجرامية.

● قد يكون تأثيرها غير مباشر؛ حيث تؤثر على طاقة الفرد وقدرته على العمل، فيضطر إلى سلوك سبيل الجريمة لتوفير المال.

تقسم الأمراض التي لها صلة بالسلوك الإجرامي إلى:

① أمراض عضوية. ② أمراض عقلية. ③ أمراض عصبية. ④ أمراض نفسية.

■ المطلب الأول: الأمراض العضوية

المفهوم: المرض الذي يصيب أحد أعضاء الجسم أو أجهزته بالخلل.

● من الأمراض المؤثرة: الزهري، السل، الحمى المخية الشوكية، إصابات الرأس، التهاب الأغشية المخية، واضطراب الغدد.

① الزهري: يؤثر على الجهاز العصبي، فيصيبه بالاضطراب الذي قد يؤدي إلى أمراض عقلية «ك الصرع» ، ويؤدي إلى ضعف سيطرة المريض على رغباته.

② السل: يزيد من الخلل النفسي والعضوي والاستعداد الإجرامي.

● يثير الدوافع الجنسية إثارة غير طبيعية، مما يفسر زيادة الجرائم الجنسية والميل إلى جرائم العنف.

● أبحاث دي توليو: أثبتت أن نسبة المصابين بمرض السل من المجرمين تصل إلى 20% ممن أجرى عليهم دراسته.

③ الحمى «كالتيفود والمalaria والحمى المخية الشوكية»: تسبب اضطرابات في الإدراك والإرادة «كاضطراب الذاكرة وشروود التفكير» .

● الحمى المخية الشوكية أخطرهما، وتؤدي إلى عدم قدرة المريض على التحكم في أفعاله وسرعة اندفاعه، مما يسهل ارتكاب جرائم العنف وجرائم الاعتداء على العرض.

④ إصابات الرأس والتهاب الأغشية المخية: تحدث اضطرابات وأمراض نفسية خطيرة قد يتأخر ظهور آثارها لسنوات.

● أهم الآثار النفسية: ضعف السيطرة على الغرائز، لاسيما الغريزة الجنسية، والميل إلى العنف، مما ينفع إلى جرائم متنوعة.

⑤ اضطراب الغدد: يرتبط السير الطبيعي للجسم بانتظام إفرازات الغدد، واضطراب هذه الإفرازات يؤثر على شخصية الإنسان وسلوكه، وقد يدفعه إلى ارتكاب بعض الجرائم.

■ المطلب الثاني: الأمراض العقلية

المفهوم: اضطرابات مكتسبة تصيب الملكات الذهنية للإنسان بعد مولده.

● تؤثر على شخصية المريض وكيانه النفسي، فيفقد توازن السلوك والتصرف.

● المرض العقلي يجعل المريض أكثر استعدادا لارتكاب الأفعال الإجرامية وأسرع اندفاعا إليها.

أهم صور المرض العقلي ذات الصلة بالسلوك الإجرامي:

① الصرع: نوبات يفقد المريض خلالها وعيه، ويتعرض لدوافع لا قدرة له على مقاومتها.

● منه الصرع النفسي الذي لا تظهر فيه نوبات بدنية، وفي الحالتين يؤدي إلى ارتكاب الجرائم بأنواعها.

② جنون الهوس والاكتئاب «الذهان الدوري»: نوبات الهوس تنقلب إلى غضب وهاج قد يؤدي للجريمة، ونوبات الاكتئاب تنشأ من إغراق النفس في الهموم وقد تدفع إلى تصرفات عنيفة «كإيذاء الغير أو تحطيم الأشياء» .

- قد تصل التجاوزات الحياتية خلال النوبات الحادة إلى حد القتل والانتحار.
- ③ البارانونيا: حالة مرضية ذهانية تتصف بالأوهام والهذيان والمعتقدات الخاطئة «كهذيان الاضطهاد ، العظمة، الغيرة» .
- يستمد خطورته من الجرائم التي يرتكبها المريض بدافع من الهذيان دون سند في الواقع.
- مثال: المصاب ببارانونيا الغيرة قد يصل إلى حد قتل زوجه أو خطيبته.
- ④ انفصام الشخصية «الشيذوفرنيا» : الأكثر انتشارا في الأمراض العقلية، ويعني انقسام الشخصية وعدم انتظامها.
- أعراضه: الانسحاب من الحياة الاجتماعية، وتفضيل الانطوائية والعزلة، مع وجود الهلاوس و الهذيان.
- يعد من أخطر الأمراض العقلية وأكثرها صلة بالجريمة، وتشكل جرائم الإيذاء أكثر الجرائم شيوعا بين مرضاه.
- ⑤ الجنون: اضطراب شديد في الشخصية يفقده الوعي والإدراك.
- منه الجنون المطبق «يزيل العقل والتمييز ويلغي الإدراك والإرادة» ، والجنون المتقطع «يعتري الشخص في فترات متقطعة وتنعدم مسؤوليته الجنائية في فترة الجنون» .
- ☹ العبرة في المرض العقلي المانع للمسؤولية: هي فقده للإدراك أو الإرادة، أو إنقاصه منهما حسب الأحوال.

المطلب الثالث: الأمراض العصبية

المفهوم: الخلل الذي يصيب الجهاز العصبي، فيؤدي إلى انحراف نشاطه عن النحو الطبيعي.

أمثلة الأمراض العصبية:

- ① الهستيريا: اختلال يصيب الجهاز العصبي، ينشأ عنه اضطراب في العواطف، وضعف في سيطرة الإرادة.
- قد تكون سببا في كثير من الجرائم «كالقتل العاطفي، وسرقة المعروضات، وجرائم البلاغ الكاذب» .

② اليقظة النومية: حالة مرضية يقوم فيها المريض أثناء نومه ببعض الأفعال تنفيذا لصور ذهنية، دون أن يحس بما يفعل.

③ النوراستينيا: ضعف يصيب الجهاز العصبي، يؤدي إلى إضعاف الإرادة، فلا يقوى المريض على مقاومة دوافع الجريمة.

④ القلق: شعور بعدم الاستقرار يسيطر عليه بالمخاوف، وقد يدفعه إلى سلوك شاذ «كاغتيال مال الغير دون حاجة إليه وهو ما يسمى جنون السرقة، أو إشعال الحريق وهو جنون الحريق» .

صلة الأمراض العصبية بالسلوك الإجرامي:

● تتحدد المسؤولية الجنائية وفقا لمدى التأثير الذي أحدثته الأمراض العصبية على ملكات الفرد العقلية والإرادية.

● إذا كانت عديمة الأثر فالمسؤولية كاملة، وإذا كان تأثيرها جزئيا فالمسؤولية مخففة، وإذا أزيلت ملكات الإدراك والإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية.

المطلب الرابع: الأمراض النفسية

المفهوم: الخلل الذي يصيب القوى النفسية» كالغرائز والعواطف «، ويؤدي إلى انحراف نشاطها.

● أظهر حالات الشذوذ النفسي التي لها صلة وثيقة بالإجرام هي حالة السيكوباتية.

① السيكوباتية: اضطراب يجعل الشخص يقف موقف العداء أو عدم الاكتراث للقيم والنظم السائدة في المجتمع.

خصائص السيكوباتي الرئيسية:

① عجزه عن التحكم في غرائزه: يندفع بكل قواه لإشباع غريزة ما دون مقاومة إرادته.

② سلوكه الاجتماعي منحرف: يرتكب أعمالا عدائية «الكذب، الغش، خلف الوعد» ، ولا يعبأ بالمسؤولية.

③ قد يسرق وهو غني لمجرد اللذة فقط.

④ أناني بطبعه: أناني إلى أبعد الحدود، ولا يتخلى عن أنانيته حتى مع أفراد أسرته.

● صور السيكوباتية: السيكوباتية الجنسية «خلل في الغريزة الجنسية يؤدي إلى الشذوذ الجنسي» ، ويرتكب جرائم العرض والمخلة بالآداب.

صلة السيكوباتية بالإجرام:

- السيكوباتية عيب تكويني يولد مع الشخص ويلزمه طوال حياته.
- إقدام السيكوباتي على الجريمة مرة لا يحول بينه وبين معاودتها، حتى يصير مجرماً معتاداً على الإجرام.
- المسؤولية الجنائية: السيكوباتية لا تعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية؛ لأن السيكوباتي يحتفظ بجميع قواه العقلية، ويسأل جنائياً عن أفعاله.

المبحث السادس: تعاطي الخمر والمخدرات

- يعد تعاطي الخمر والمخدرات والإدمان عليها عاملاً إجرامياً في ذاته، وتصل العلاقة بينها وبين الإجرام إلى علاقة سببية.
- الخمر والمخدرات تجعل الشخص أكثر اندفاعاً إلى السلوك الإجرامي وأقل حساسية للعقوبات.

علاقة الخمر والمخدرات بالإجرام متعددة الجوانب:

- 1 تأثيرها على إجرام الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- 2 تأثيرها على أسرة الشخص.
- 3 تأثيرها على سلامة الشخص «فروعه» .

أولاً: تأثير الخمر والمخدرات على إجرام الشخص

- المواد الكحولية والمخدرة لها تأثير على الوظائف العقلية وعلى الإرادة.
- تثير الانفعالات، مما يجعل الشخص لا يستطيع التحكم والسيطرة على الدوافع التي تدفعه لأفعال إجرامية تتصف بالعنف.
- تساعد الخمر على إصابة الشخص بكثير من الأمراض النفسية والعصبية وتسهل إصابته بأمراض عقلية.
- تبدو خطورة الخمر والمخدرات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تكوين إجرامي خفي.

ثانياً: أثر غير مباشر للخمر والمخدرات على الشخص وأسرته

- تؤثر على الجريمة بطريق غير مباشر بتسهيلها لمؤثرات بيئية.
- الوضع الاقتصادي: تزداد سوء حالة المدمن وأسرته، ويؤثر السكر على طاقته الإنتاجية في العمل.

- يلجأ المدمن إلى الجريمة لإشباع رغبته في السكر أو لتعويض النقص في دخله.
- الجرائم التي تكثر: الجرائم ضد الأموال، وجرائم التشرد، والجرائم ضد الآداب العامة والدعارة.

■ ثالثاً: تأثير الخمر والمخدرات بالنسبة للفروع ۞

● إدمان الأصول يؤثر على الفروع في صور مختلفة:

- «1» يؤثر عليهم في إجرامهم وإدمانهم السكر.
 - «2» يظهر في عوارض النقص النفسي وفي الاستعداد لنمو عوارض الخلل النفسي والأمراض العصبية.
 - «3» يظهر في الضعف التكويني.
- ⋯ حدود العلاقة وسببها غير واضحة، فقد تكون ناتجة عن العامل الوراثي أو إلى عوامل بيئية
- « كآثر الإدمان الاقتصادية والاجتماعية على بيئة الفروع »

■ الفصل الثاني ٬ عوامل الإجرام الخارجية ۞

- 🔍 تتحدث عن العوامل التي ترجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها الفرد، وهي عوامل مستقلة عن شخصه وخارجة عن كيانه، ولكنها تؤثر في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكه.
- عوامل الإجرام الخارجية هي العوامل التي ترجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها الفرد.
 - فهي عوامل مستقلة عن شخصه، خارجة عن كيانه، ولكنها تؤثر في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكه.
 - يطلق على هذه العوامل اصطلاح العوامل البيئية.
 - إذا ربطت علاقة بين العوامل المحددة لبيئة الشخص وبين ظاهرة الإجرام، وصفت البيئة بأنها إجرامية.
 - هذه العوامل الخارجية عديدة ومتنوعة.
 - لأن بيئة الشخص تختلف عناصرها باختلاف الأفراد.
 - ولكل فرد مجموعة من الظروف التي يكون من شأنها التأثير فيه.

تقسيم العوامل الخارجية

- هذه العوامل عديدة ومتنوعة، ويمكن لنا أن نقسمها إلى:
- ① عوامل طبيعية. ② عوامل اجتماعية. ③ عوامل اقتصادية. ④ عوامل ثقافية.
- سوف نتحدث عن كل عامل من هذه العوامل في مبحث مستقل.

المبحث الأول ← العوامل الطبيعية

تحدث عن العناصر الجغرافية المحيطة بالإنسان وتأثيرها المباشر على أنماط الجريمة وتنوعها الزماني والمكاني، وتفصيل النظريات الثلاث المفسرة لهذه العلاقة « الطبيعية والاجتماعية و الفسيولوجية. »

- العوامل الطبيعية هي مجموعة من العناصر الجغرافية المحيطة بالإنسان والتي لا دخل له في وجودها.

- مثل: التضاريس، والرياح، والأمطار، ودرجة الرطوبة، وتعاقب الفصول، وتعاقب الليل والنهار.

- وكذلك درجات الحرارة وتنوعها بين الارتفاع والانخفاض والاعتدال.

دراسة العلاقة بين العوامل الطبيعية والجريمة

- درس البعض العلاقة بين العوامل الطبيعية والجريمة وتوصلوا إلى نتائج.

«1» درجات الحرارة

- أدى تعاقب الفصول وما يرتبط به من اختلاف درجات الحرارة إلى تنوع الظاهرة الإجرامية حجماً ونوعاً، زمانياً ومكانياً.

- أظهر هذه العلاقة بطريقة علمية العالم البلجيكي كتيلىة.

- حيث وضع كتيلىة القانون الحراري للإجرام بعد دراسته للإحصاءات الجنائية في النصف الأول من القرن الماضي.

- لاحظ أن جرائم الأشخاص «مثل القتل والضرب والجرح» يزداد معدلها صيفاً حيث ترتفع الحرارة.

- بينما تزداد جرائم الأموال في الشتاء حيث تزداد البرودة.

- هذا التنوع الزمني يرتبط به تنوع مكاني للجرائم.
- تزداد جرائم الأموال في شمال أوروبا بسبب الطقس البارد.
- بينما تزداد جرائم الدم في جنوب أوروبا حيث ترتفع الحرارة.
- في الولايات المتحدة الأمريكية، توصل عدد من الباحثين «مثل دكستر» إلى نفس النتائج السابقة تقريباً.
- أوضح دكستر مدى تأثير الطقس على الحالة النفسية للإنسان وبالتالي على سلوكه.
- كما أوضح مدى تأثير عناصر البيئة الجغرافية «من حرارة، وبرودة، وضغط جوي، ورطوبة، ورياح، وأمطار» على الجريمة حجماً ونوعاً.

«2» التضاريس

- التضاريس «من جبال وسهول» تؤثر على عقلية ونمط حياة السكان فيها.
- وهو ما ينعكس على أنماط الجرائم المرتكبة.
- كذلك سكان المدن الساحلية والحدود يظهر بينهم بعض صور الجرائم التي لا تقع في الأماكن الأخرى.

«3» الرياح

- أثبت دكستر في الولايات المتحدة أن هناك تلازماً بين الرياح المعتدلة وانخفاض جرائم مهاجمة الأشخاص مع استخدام سلاح.

«4» الأمطار

- أثبت دكستر كذلك وجود تلازم بين الأمطار وبين انخفاض جرائم العنف.

«5» الرطوبة

- أثبت دكستر أنه كلما زادت الرطوبة كلما قلت جرائم العنف.
- وكلما قلت الرطوبة وازداد الجفاف انتشرت جرائم الحريق العمد والإهمال.

تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية

- تعددت المحاولات في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية.
- يمكن جمع هذه المحاولات في نظريات ثلاث.

① أولا : النظرية الطبيعية

- يذهب أصحاب هذه النظرية إلى وجود صلة مباشرة بين ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدل جرائم العنف.
- التفسير: شدة الحرارة تزيد من حيوية عمل الجسم البشري وحدة طبعه.
- ولذلك يكون الفرد سريع الاستثارة وذا ردود أفعال حادة وعنيفة.
- تقوى على وجه الخصوص عواطفه وغرائزه الجنسية.
- كل هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل جرائم العنف والجرائم الجنسية في فصل الصيف.
- كما تحد تفسير ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء في الليالي الطويلة التي تميز هذا الفصل.
- ولما كانت جرائم الاعتداء على الأموال - وبخاصة السرقة - يسهل ارتكابها مع حلول الظلام، فقد وضحت العلاقة المباشرة بين زيادتها وحلول الشتاء.

• تقييم النظرية «الانتقادات» :

- «1» منطقها يؤدي إلى أن تبلغ الجرائم الجنسية ذروتها في أشهر الصيف، لكن الإحصاءات تثبت بلوغها الذروة في أشهر الربيع وميلها إلى الانخفاض في الأشهر الحارة.
 - «2» ما قالت به من أن الحرارة تؤدي إلى الرخاوة وضعف الإرادة «مع ما يرتبط بذلك من رقة ووداعة» يتعارض مع ما هو ثابت - وما اعترفت به النظرية ذاتها - من ازدياد جرائم العنف صيفاً.
 - «3» طول ليل الشتاء الذي يفسر وفقاً لها ارتفاع نسبة جرائم الأموال يصلح أيضاً لتسهيل ارتكاب جرائم العرض وجرائم القتل.
- ومع ذلك، فهذه الجرائم لا تبلغ ذروتها في فصل الشتاء.
 - كما أن كل جرائم الأموال لا تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء.

- بعض جرائم الأموال يبلغ أعلى معدل له في فصل الصيف، مثل جرائم سرقة المساكن.

② ثانياً: النظرية الاجتماعية

- ينكر أنصار النظرية الاجتماعية الصلة المباشرة بين المناخ وظاهرة الإجرام.
- يرون أن المناخ لا يباشر تأثيره في الدفع إلى السلوك الإجرامي إلا عن طريق غير مباشر.
- التغيرات الجوية تؤثر في ظروف الحياة الاجتماعية للأفراد.
- وينعكس كل تغيير في هذه الظروف على سلوك الأفراد ويؤثر بالتبعية في ظاهرة الإجرام.
- دور المناخ يقتصر على تأثيره في الظروف الاجتماعية التي يؤدي تغييرها إلى بعض التأثير في إجرام الأفراد.

● توضيح التفسير:

- «1» جرائم العنف صيفاً: تحدث لأن اشتداد الحرارة يحدث تغييراً في مظاهر الحياة الاجتماعية.
- صور التغيير: الناس يقضون معظم أوقاتهم خارج البيوت مما يزيد من فرص الاحتكاك بينهم.
- الحرارة تساهم في شدة الإقبال على الخمر.
- الصيف هو موسم الاسترخاء والانصراف عن العمل مما قد يغري الأفراد بتوجيه طاقاتهم وجهة غير مشروعة.
- يكثر ارتياد الناس لأماكن اللهو والتسلية.
- «2» جرائم الأموال شتاءً: تزيد نظراً لتزايد حاجة الإنسان في ذلك الموسم إلى الغذاء والكساء و التدفئة.
- ولما كانت موارده تعجز عن الوفاء بهذه الحاجات، فإنه قد يلتمس في الاستيلاء على أموال الغير سبيلاً لإشباعها.
- يزداد التفسير وضوحاً إذا كان الشخص في حالة بطالة، وهي غالباً ما تحدث في البلاد الصناعية في موسم الشتاء.

● تقييم النظرية «الانتقادات» :

- «1» أنها لم تمد نطاق تفسيرها إلى جرائم العرض، بل قصرته على الجرائم المضرة بالأشخاص و الجرائم المضرة بالأموال.

«2» ما قالت به من ارتفاع جرائم الأموال في موسم الشتاء يناقضه أن بعض أنواع السرقات لا تبلغ ذروتها إلا في فصل الصيف، كسرقة المساكن التي يغيب أصحابها لتمضية عطلة الصيف، والنشل وما إلى ذلك.

③ ثالثاً : النظرية الفسيولوجية

- يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الصلة بين تقلبات الفصول وبين الإجرام غير مباشرة.
- إنها تتم عن طريق ما يحدثه تغير الجو من تغيرات دورية مقابلة في أداء أعضاء الجسم لوظائفها.
- وفيما يحدث من تغير في الاتجاهات النفسية.
- مثال: تصل الغريزة الجنسية حدتها في فصل الربيع.
- فالحيوان والنبات أيضاً يكون الربيع موسماً لتزاوجها.
- الإنسان مثلها يخضع في هذا الفصل لعوامل مناخية تؤثر في أجهزته ومشاعره وتثير غريزته الجنسية.

● تقييم النظرية «الانتقادات» :

- «1» قصر مجال تطبيقها على جرائم العرض.
- لا تبدو هناك علاقة واضحة بين الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال وفكرة الدورات الفسيولوجية النفسية.
- «2» حتى في نطاق الجرائم الماسة بالعرض، فإن فكرة الدورات لا تصلح وحدها للتفسير.
- الفارق بين الميل الجنسي لدى الإنسان في فصل الربيع ونظيره في الفصول الأخرى ليس إلا فارقاً في الدرجة لا يكفي للتفسير النتيجة المقول بها.
- بعض الظروف الاجتماعية التي تقترب بحلول موسم الربيع وما يصحبه من انطلاق وحركة وإغراء نسائي قد تكون ذات تأثير حاسم في تفسير الظاهرة.

■ المبحث الثاني ← العوامل الاجتماعية

- نتحدث عن مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص الناتجة عن اتصاله بالناس وتأثيرها على سلوكه، مع تحديد أهم المجتمعات البيئية المؤثرة كـ « الأسرة، والمدرسة، والعمل، والأصدقاء. »
- المقصود بها: مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص في جميع مراحل حياته.

- هذه الظروف ناتجة عن اتصال الفرد بغيره من الناس واختلاطه بهم اختلاطاً وثيقاً.
- من شأنه أن يؤثر في سلوكه تأثيراً كمياً وكيفياً.
- سوف نتناول بالدراسة أهم المجتمعات البيئية المختلفة التي يمر بها الإنسان ويتفاعل معها في علاقات حتمية قد يكون لها تأثير على الظاهرة الإجرامية.

● تتمثل هذه المجتمعات في:

- ① الأسرة.
- ② المدرسة.
- ③ العمل.
- ④ الأصدقاء.

■ المطلب الأول ← الأسرة

- نتحدث عن دور الأسرة كنواة المجتمع والتربة التي ينمو فيها الطفل، وتفصيل صور الخلل الأ سري كالعنف المعنوي» التهديد، الإهمال، انعدام العاطفة، عدم العدالة «والعنف المادي، والظروف التي تقلل من التهذيب العائلي.
- تلعب الأسرة دوراً هاماً في بناء المجتمع.
- إذ أنها تمثل التربة التي ينمو فيها الطفل والمنبع الذي يستقي منه كافة أنواع المعرفة بالحياة.
- في سنوات حياته الأولى يتصل الطفل اتصالاً تاماً بأسرته، فيتلقى عنها القيم الاجتماعية والأخلا قية التي تستقر في أعماقه.
- مما يكون له أكبر الأثر في بناء شخصيته ونماء ملكاته النفسية.
- الأسرة السوية التي تؤدي دورها التهديبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوكها هذا داعياً إلى سلوك أبنائها السلوك القويم.
- أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف، فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بهذا الدور.
- من الممكن أن يؤدي ذلك إلى سلوك أبنائها طريق العنف، فضلاً عن أن هذا العنف قد يشكل جرائم، وهو ما قد يؤدي إلى ازدياد كم الإجرام.
- إذا أصاب الأسرة الخلل وساد بين أفرادها العنف، فإن ذلك قد يكون دافعاً إلى سلوك الأبناء سبيل الجريمة.
- كذلك فإن جهل الأبوين بأساليب التربية السليمة.

صور الخلل الأسري والعنف

«1» العنف المعنوي

- هو ذلك العنف الذي لا يترك أثراً على جسم الإنسان.
- من أمثلته: التهديد والتوبيخ والسب وتحميل الطفل النسب وهو يرى، أو التحقير أمام الآخرين.
- الكلمات لا تترك تشويهاً أو حروفاً أو كدمات، إلا أنها تترك أثراً بالغاً يفوق جميع هذه الآثار.
- تصل إلى العقول والقلوب وتدمر العواطف وتقتل الحب وتشوه نظرة الفرد إلى نفسه.
- وتؤثر على شخصيته وتفاعله داخل الأسرة إلى حد كبير.

«2» الإهمال

- يعد صورة من صور العنف المعنوي الأسري.
- يتضمن الإهمال أشكالاً متعددة من سوء المعاملة مثل:
 - «أ» الحرمان العاطفي والحرمان من التعليم.
 - «ب» نقص التغذية المرتبطة بسلامة الجسم وسوء الرعاية الصحية والطبية.
 - «ج» ترك الطفل بلا عناية لفترة طويلة من الوقت أو طرده من المنزل وعدم السماح له بالعودة.
 - «د» عدم إلحاقه بالمدرسة عند بلوغ السن الإلزامية.

«3» انعدام العاطفة بين الآباء والأبناء

- يعتبر صورة من صور العنف المعنوي.
- الصغير الذي لا يلقي عطفاً من والديه قد ينمو لديه شعوراً بالكراهية والعداوة نحو والديه.
- في لحظة معينة قد ينعكس هذا الشعور خارج العائلة نحو العالم الخارجي.
- فيندمج الحدث في أنواع من السلوك التي لا يقرها المجتمع.

«4» عدم العدالة بين الأبناء

- يعد عنفاً معنوياً أسرياً.
- يشعر الصغير بالغيرة والحقد إذا استحوذ أحد إخوته دون غيره على حب أبويه أو عطفهما أو إعجابهما.
- النتيجة في جميع الأحوال لن تكون في مصلحة الجميع.
- الصغير المدلل أو صاحب الخطوة سوف يُصدم في أول تعامل حقيقي ومتكافئ مع غيره، إذ لن يجد ما تعود عليه.
- الآخر الذي يعامل بقسوة سوف يحس بالظلم والاضطهاد والاعتداء داخل الأسرة.
- سيكبت ذلك في نفسه إلى أن ينفجر هذا الكبت بصورة غير سليمة ويكون دافعاً للانحراف.

«5» استخدام العنف المادي المتطرف

- يعد استخدام العنف المادي المتطرف من الزوج قبل الزوجة أو العكس في حضور الأبناء عنفاً معنوياً أسرياً بالنسبة للأولاد.
- لا يقتصر العنف المعنوي على العلاقة بين الوالدين والأبناء، بل يشمل كذلك العلاقة بين الزوج والزوجة أو الأبناء بعضهم ببعض.

«6» بطالة رب الأسرة

- بطالة رب الأسرة وما تخلفه من كآبة من شأنها أن تصرفه عن تربية النشء.

«7» عمل الأبوين خارج المنزل

- نفس الوضع في حالة عمل الأبوين خارج المنزل.

«8» عدم توافق الأبوين

- أسباب انحراف الحدث كثيراً ما تحدث نتيجة عدم توافق الأبوين وما ينتج عن ذلك من كثرة المشاجرات والمناقشات الحادة.
- من شأن ذلك خلق جو غير ملائم بالمنزل.

«9» وفاة أحد الوالدين

- وفاة أحد الوالدين وعجز الآخر عن القيام بواجبه التربوي.
- إما لعجزه أو مرضه أو انصرافه دائماً إلى العمل للكسب.
- خاصة إذا كان المفقود هو رب الأسرة.
- كل هذه العوامل من شأنها أن تساعد على انحراف الفرد.

«10» الطلاق أو الفرقة بين الأبوين

- كذلك الحال بالنسبة للطلاق أو الفرقة بين الأبوين من شأنها التأثير على تربية الحدث وتهذيبه.

«11» ظروف عائلية أخرى

- كوجود أطفال غير شرعيين أو توافر علاقة غير شرعية بين الأبوين، أو وجود زوج الأم أو زوجة الأب.
- الخلاصة: في جميع تلك الظروف يقل إن لم ينعدم التهذيب العائلي للفرد.
- هذا التهذيب له أهميته الكبرى في تكوين شخصية المرء وفي تطورها.
- الأمر الذي يكون له تأثيره على مسلك الشخص الإجرامي.

المطلب الثاني ← المدرسة

- نتحدث عن دور المدرسة كوسط اجتماعي ثان، وكيف أن الفشل في التكيف المدرسي أو الهروب منها أو القدوة السيئة للأصدقاء يؤدي إلى التمرد والجنوح.
- تحتل المدرسة المكان الثاني في الأهمية بعد الأسرة في التكوين النفسي للفرد.
- هي الوسط الاجتماعي الأول الذي يواجهه الطفل خارج الأسرة.
- نجاح الطفل أو فشله فيها يتوقف على إمكانياته الذهنية، وعلى المعاملة التي يتلقاها من معلميه.
- إذا كانت إمكانياته متواضعة أو عومل بمعاملة سيئة، فلا يستطيع التكيف مع هذا الوسط.
- فتبدو عليه مظاهر التمرد على شكل: الهروب من المدرسة، أو عدم الانتظام، أو الفوضى، أو التسكع في الطرقات، أو الذهاب إلى أماكن اللهو.
- أو الانضمام إلى قرناء السوء، والحصول على درجات منخفضة.

- قد ينجم عن الفشل الدراسي لدى بعض الأشخاص الشعور بالإحباط والعجز.
- فتتولد في نفسه النظرة العدائية للمجتمع ربما تدفعه إلى الجريمة.
- المدرسة حلقة الوصل بين الأسرة وبين بقية أجزاء المجتمع الكبير.
- هي تكمل ما لا قدرة للأسرة على تزويد أبنائها به من عناصر الثقافة المعنوية المتعددة.
- المدرسة مصنع يعد للمجتمع عناصره البشرية المدربة.

صلة المدرسة بالإجرام

«1» فشل المدرسة في القيام بدورها

- إن فشل المدرسة في القيام بدورها التعليمي والتثقيبي يعد عاملاً من العوامل المهيئة للسلوك الإجرامي.
- أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من المجرمين كانوا التلاميذ الفاشلين في مدارسهم.
- يفسر ذلك بأن الفشل في الدراسة وما يصاحبه من سخرية الزملاء، وتوبيخ المدرسين وقسوتهم، يولد في النفس الشعور بالظلم والحقد على المجتمع.
- تتبلور هذه العقدة في النهاية في صورة عداوة للمجتمع يقود صاحبه إلى سلوك طريق الإجرام.

«2» ظاهرة الهروب من المدرسة

- ظاهرة الهروب من المدرسة هي الأرضية أو الخلفية التي تقف وراء غالبية حالات الجنوح.
- أثناء تسكع الأطفال مع المتهربين، يقعون تحت تأثير من هم أكبر منهم من الأولاد أو البنات الذين يعلمونهم السرقة وغيرها من أفعال الانحراف.
- قد ينشأ عدم الرضا عن المدرسة لأسباب مختلفة.
- «أ» أن يكون منهج الدراسة الروتيني لا يلائم إلا التلميذ العادي.
- «ب» ويهرب التلميذ الغبي لأن المنهج صعب عليه.
- «ج» أو تكون مادة الدروس لا تتصل بتجارب التلميذ اليومية فيفقد اهتمامه بها.
- «د» قد تدفع العلاقة المضطربة مع مدرس لا يفهم حاجيات الطفل إلى أن يهرب من المدرسة.

«هـ» التشدد الذي تفرضه مدرسة تطالب بالطاعة عن طريق إجراءات عنيفة متسلطة قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالتمرد كانتقام من ذوي السلطة.

«3» الصحة المدرسية

- الصحة المدرسية تؤثر تأثيراً كبيراً على تصرفات الحدث وسلوكه الإجرامي.
- أصدقاء السوء الذين يخالطونه في المدرسة يؤثرون عليه لكونه أسلس قيادة وسط الجماعة منه وهو منفرد.
- هذا كله يتوقف على مدى استعداده الطبيعي للانحراف.
- فالحدث يختار نوع الأصدقاء الذين يخالطهم وفقاً لاستعداده وميوله.

«4» مرحلة الإعداد المهني

- قد يستتبع الفشل الدراسي دخول الحدث في مرحلة الإعداد المهني.
- مجتمع الإعداد المهني يختلف عن مجتمع الأسرة والمدرسة.
- يرجع هذا الاختلاف إلى ضعف أو غياب الدور التهديبي في مرحلة الإعداد المهني.
- يتمتع الحدث بقدر من الحرية قد يسيء استغلاله.
- توافر قدر من المال كسبه في مرحلة التدريب قد ييسر له بعض صور السلوك غير السوي الذي تقوم به الجرائم.

■ المطلب الثالث ٭ العمل

- 🔍 تتحدث عن أهمية العمل في حياة الإنسان ودوره كبيئة قد تسهل الانحراف، وتفصيل تأثير العمل على حجم ونوع الجريمة، والفرق بين إجرام ذوي الياقات الزرقاء» العمال والحرفيين «وإجرام ذوي الياقات البيضاء» رجال الأعمال والموظفين الكبار. »
- يلعب العمل دوراً هاماً في حياة الإنسان، فهو يشغل وقته وبعض مورد رزقه.
 - العمل يتيح للشخص فرصة الاتصال بغيره وهؤلاء منهم الأشرار والصالحون.
 - إذا ألف الشخص زملاء في العمل وكانوا من شرار الناس كان ذلك مدعاة لإقدامه على الخروج عن النظام ومخالفة القانون، لاسيما إذا كان لديه استعداد إجرامي.

- للعمل أهمية كبيرة على حجم الإجرام، وعلى نوع الإجرام.

① أولا : تأثير العمل على حجم الإجرام

- يختلف حجم الإجرام من مهنة إلى أخرى.
- يرجع ذلك إلى طبيعة العمل داخل المهنة الواحدة.
- أو أن من يشتركون في أداء نوع معين من العمل تجمع بينهم عادة ميول واحدة هي التي دفعتهم إلى اختيارها.
- دلت الإحصاءات في كثير من الدول أن المهنة من المؤثرات التي تفعل فعلها في ظاهرة الإجرام.
- يرى العالم Nicefuro أنه لا يصح أن يغيب عن البال أثر الخصال الطبيعية لا المكتسبة في جذب الإنسان نحو مهنة دون أخرى.
- أو أثر عامل السن من ناحية أن بعض المهن يغلب أن يكون المشتغلون به شباباً.
- اختلاف الإجرام قد يعزى أيضاً إلى السن الغالب على الأفراد المشتغلين بالمهنة أو بعمل من أعمالها، وإلى كونهم في معظمهم أحداثاً أو شباباً.

② ثانياً : تأثير العمل على نوع الإجرام

- بيئة العمل ذاتها قد تكون سبباً في توجيه الفرد إلى نماذج معينة من الجرائم.
- هناك ظروف يصادفها الفرد في بيئة العمل قد تدفعه إلى نوع معين من الجرائم، كان من المحتمل ألا يقدم عليها إذا لم يكن قد مارس تلك المهنة.

«1» الموظف العام: قد يغريه اختصاصه بإساءة استغلال وظيفته لتحقيق الكسب غير المشروع «كالرشوة» .

«2» الأمين على العهدة: قد يختلس ما في عهده من أموال أو أدوات مادية.

«3» الصيدلي: قد يسيء استعمال خبرته الفنية فيسهل للغير تعاطي المواد المخدرة.

«4» الطبيب: قد يقدم على جرائم الإجهاض أو هتك أعراض المرضى.

- بعض المهن قد يحدث في نفسية الفرد تعديلاً يجعله أقل حساسية للسلوك الإجرامي.
- يسهل بذلك إقدامه عليه.

- مثال: الجزار لا يشعر بذات التردد الذي يشعر به غيره من الأفراد إزاء جرائم القتل والاعتداء على سلامة الجسم.
- حرفة التجارة قد تساعد الفرد على ارتكاب جرائم السرقات المختلفة بطرق الكسر.
- عامل السيارات الفني قد تسوقه حرفته إلى تسهيل تنفيذ سرقات سيارات.
- ألعاب الحوالة قد تسهل للشخص ارتكاب جرائم الغش والنصب.
- البطالة: سوء الحالة الاقتصادية يسهل على الفرد الوقوع في الجريمة مادام طريق الوصول إليها ميسراً عن طريق حرفته التي يتقنها.

③ ثالثاً: إجرام ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء

«1» إجرام ذوي الياقات الزرقاء

- هم طائفة عمال المصانع والحرفيين في الورش المختلفة.
- تشير الإحصاءات الجنائية إلى ارتفاع معدل إجرامهم حجماً ونوعاً.
- أسباب الظاهرة:
- «أ» انخفاض المستوى التعليمي لهذه الفئة: فهم إما فاشلون في دراستهم أو لم يتلقوا أي قدر من التعليم.
- الفشل الدراسي ينبئ عن شخصية عاجزة عن التكيف الاجتماعي وينذر بالانحراف والإجرام.
- «ب» قد تساهم فترة التدريب على الحرفة في خلق الاستعداد الإجرامي.
- «ج» البيئة المتصدعة: البيئة التي ينتمون إليها غالباً ما تكون متصدعة كالأُسرة التي يرثون منها الاستعداد الإجرامي.
- أو تسود هذه البيئة قيم اجتماعية تحض على الإجرام كعادة الأخذ بالثأر، أو القتل انتقاماً للشرف.
- «د» تنظر هذه الطائفة إلى بعض الأفعال التي تعد جرائم نظرة بسيطة، مثال ذلك الإجهاض، أو الغش في ممارستهم للمهنة.
- «هـ» القدوة السيئة في العمل: حيث تسود بينهم قيم اجتماعية هابطة ويسود بينهم التقليد و المحاكاة.

- «و» البطالة: يرتبط الفشل غالباً بالبطالة وانقطاع مورد الرزق، وهي عوامل تدفع غالباً إلى الجريمة.
- وبالذات جرائم الأموال التي قد تقتدرن بها جرائم العنف أو العرض.
 - «2» إجرام ذوي الياقات البيضاء: هم رجال الأعمال وكبار الموظفين.
 - لا تظهر جرائمهم غالباً في الإحصاءات الجنائية رغم ارتفاع معدلاتها من الناحية الواقعية.
 - أسباب عدم الظهور/الارتكاب:
 - «أ» تدفعهم الرغبة في الكسب السريع لتحقيق طموحات مادية أو الظهور بمظهر اجتماعي معين.
 - «ب» أعمالهم ووظائفهم تتيح لهم الفرصة لارتكاب بعض الجرائم التي يحققون من ورائها إثراء كبيراً.
 - «ج» مركزهم الاجتماعي والوظيفي يمكنهم من إخفاء جرائمهم أو الإفلات من يد العدالة.
 - «د» هذه الفئة لا تنظر إلى بعض الأعمال على أنها جرائم كالتهرب الضريبي.

المطلب الرابع ← الأصدقاء

- تحدث عن اختيار الأصدقاء ودور جماعاتهم في التأثير المتبادل على سلوك الفرد، وكيف تساهم العوامل الأسرية والمدرسية في توجيه الحدث نحو عصابة الأصدقاء المنحرفة.
- يختار الإنسان أصدقاءه من جيران الحي أو من زملائه في المدرسة أو العمل.
 - الإنسان يفضل المجموعة التي تتقارب معه في السن وتتفق معه في الميول والاتجاهات.
 - وجود الشخص بين جماعة الأصدقاء يحدث تأثيراً متبادلاً .
 - فإذا سادت الجماعة مبادئ وتقاليد سليمة، انعكس ذلك على سلوكهم.
 - أما إن كانت الجماعة من الجماعات المتمردة التي تميل إلى الثورة على أنماط السلوك الاجتماعي و لا تحترم القانون، فإن تأثيرها على الفرد في الغالب يكون سيئاً.
 - جماعة الأصدقاء يمكن أن تكون لها دور تهديبي هام، كما يمكن أن تكون عاملاً يساعده على الانحراف والإجرام.

● العوامل المساهمة في الانحراف عبر الأصدقاء:

«1» سوء معاملة الأسرة للحدث.

«2» المعاملة السيئة للطفل في المدرسة وفشله.

● هذه العوامل تساهم في زيادة توجيهه نحو عصابة الأصدقاء، حيث يشعر معهم بالراحة النفسية والارتباط العاطفي.

● قد تتجه هذه الجماعة للحصول على المال عن طريق السلوك غير المشروع.

● يقضون أوقات فراغهم في أماكن تقربهم للجريمة.

● لاحظ بعض الباحثين أن عدد العائدين إلى السرقة من البالغين أكثر من 50%.

● وذلك خاصة ممن كانوا يقضون أوقات فراغهم في الأماكن الترفيهية ذات السمعة السيئة كالمقاهي وأماكن السهرات.

● معايشرة أصدقاء السوء تؤثر على تكوين الشخصية الإجرامية.

● ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في النوادي تحد من الالتجاء إلى الجريمة.

■ المبحث الرابع ← العوامل الثقافية

تحدث عن العوامل الثقافية بكونها الجانب المعنوي الروحاني للمجتمع، وتأثيرها المميز على الإجرام، وتفصيل أهم عناصرها الأربعة» التعليم، وسائل الإعلام، التقدم العلمي والتكنولوجي، و الدين. »

● المقصود بها: مجموعة العوامل الاجتماعية ذات الطابع المعنوي.

● أي تلك العوامل التي تعبر عن الجانب المعنوي الروحاني في كل مجتمع.

● تتكون العوامل الثقافية من مجموعها الوسط الثقافي أو البيئة الثقافية العامة.

● ثقافة كل مجتمع تطبع إجرامه بطابع مميز.

● يتمثل أهم عناصر البيئة الثقافية في:

① التعليم. ② وسائل الإعلام. ③ التقدم العلمي والتكنولوجي. ④ الدين.

المطلب الأول ← التعليم

- تحدث عن مفهوم التعليم الذي يشمل التهذيب والقيم، وتفصيل المذاهب الثلاثة في علاقته بالإجرام» مانع، يزيد، لا يؤثر إجمالاً «، وتوضيح كيف يؤثر التعليم على نوع الجريمة المرتكبة.
- مفهوم التعليم: لا يقصد به في مجال الدراسات الإجرامية مجرد تلقين المعلومات «محو الأمية» .
 - المقصود هو محمل عملية التعليم بما تشمله من تهذيب وتربية وتلقين للقيم الأخلاقية والدينية و التدريب على الطاعة.

العلاقة بين التعليم والظاهرة الإجرامية» المذاهب

① المذهب الأول: التعليم مانع من الجريمة «علاقة عكسية»

- ساد الاعتقاد بأن التعليم يترتب عليه انخفاض معدل الظاهرة الإجرامية.
- مقولة فيكتور هيجو الشهيرة: إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن.
- التعليم عامل مضاد للإجرام.
- يمنع الجريمة بما يبثه في النفوس من قيم ومعارف ويدعمه للقدرة الفردية على حل المشاكل وتجنب الخرافات.
- كما ينمي قدرات الفرد وخبراته فيسهل فرص الحصول على العمل الشريف المجزي.

② المذهب الثاني: التعليم يزيد من نسبة الإجرام

- مال أنصار المدرسة الوضعية إلى القول بأن ارتفاع مستوى التعليم لا يفلح في الإقلال من النسبة العامة للإجرام.
- يرون أن الجريمة هي ثمرة تكوين إجرامي موروث.
- يمكن للتعليم أن ينمي هذا التكوين الكامن في الفرد.
- يزوده بأفكار وخبرات يستعين بها في إيقاظ الميل الفطري للإجرام.

③ المذهب الثالث: التعليم لا يؤثر على الظاهرة في مجموعها «الرابطه المزدوجة»

- الرابطه بين التعليم والجريمة ليست صلة حتمية.
- التعليم قد يمنع من الاتجاه في طريق الجريمة أو التعرض لها، وأحياناً قد يدفع إلى ارتكابها.

- منع الجريمة: يجعل الفرد أكثر ميلاً إلى حل مشاكله بطرق مهنية ومشروعة بعيداً عن العنف.
- يتجنب خطر البطالة ويرتفع بمستواه الاقتصادي والاجتماعي.
- التحريض على الجريمة: يحدث إذا صادف التعليم شخصاً ذا ميل إجرامي موروث أو فطري.
- فيحاول أن يستعين بما أكسبه التعليم من خبرات في ابتداع أساليب مبتكرة في ارتكاب وإخفاء جرائمه.
- يصدق هذا على جرائم المعلوماتية «كالتحكم في برمجيات الطائرات أو بيانات الصحة» التي تتطلب درجة من التعليم.

علاقة التعليم بنوع الجريمة

- أثر التعليم ينصب على طبيعة ونوع العمل الإجرامي.
- «1» إجرام الأميين: يتصف بطابع القسوة ويعتمد على القوة العضلية.
- مثل القتل والضرب والجرح والسرقة بالإكراه والحرق وتسميم الماشية، وجرائم الشرف والاعتبار «كالسب والقذف» .
- «2» إجرام أنصاف الأميين: يغلب بينهم جرائم ابتزاز الأموال بالتهديد واغتصاب البنات وإتلاف الممتلكات والضرب والجرح.
- «3» إجرام المتعلمين: غالباً ما تكون من نوع الجرائم القائمة على الحيلة والخداع.
- كالنصب وخيانة الأمانة وإعطاء الشيك بدون رصيد والتهرب الضريبي والتزوير.
- رأى لومبروزو أن تطور المجرم معناه زيادة إتقانه للجريمة.

نصيحة:

- دور التعليم كأسلوب تأهيل فعال لا يجب أن يغفل عنه.
- خاصة إذا اقترن التعليم بالتربية الأخلاقية السليمة والتوجيه المهني الصحيح.

المطلب الثاني ٢ وسائل الإعلام

تحدث عن الوسائل الإعلامية» صحافة وتلفاز وقنوات فضائية «، ودورها السلبي في تحريك الشهوات والتحريض على الفسق، وتفصيل تدخل المشرع المصري في تجريم الفعل الفاضح العلني و التحريض على الفسق، وتأثير الإعلام في توجيه الأحداث نحو التقليد الإجرامي.

① أولا : ماهيتها وأنواعها

- المقصود بها: مجموعة الوسائل الفنية التي تسمح بالانتشار السريع للأخبار والآراء والأفكار.
- تشمل: الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية «التلفاز والقنوات الفضائية» .
- التلفاز: جهاز للصوت والصورة عم العالم أجمع.
- الطبق الهوائي «الدش» : انتشر عرضه في المنازل، ويتم بث القنوات الفضائية عن طريقه دون أي رقابة من وزارة الثقافة لأنه لا يستلزم ترخيصاً للعرض.
- من الممكن أن ترتكب جرائم العرض خاصة بواسطة الإعلام، والأداة في ذلك هو القلم أو البث المسموع أو المرئي.

② ثانيا: أثر وسائل الإعلام على الجرائم ومدى تدخل التشريعات

- الوجه السلبي: التلفاز يبث مسلسلات وتمثيليات تتضمن أقوالا ً وأفعالا ً تناقض سلوكيات الإسلام.
- تستهوي الأغاني والموسيقى ومناظر الممثلين والممثلات التي تخدش الحياء.
- تحرك في قلوب الشباب والشابات شهوات مذمومة تؤثر بالسلب على عواطفهم.
- الإعلام سلاح ذو حدين، خيره خير، وشره شر.

التدخل التشريعي

- قرر المشرع المصري تجريم الفعل الفاضح العلني في مادته «278» عقوبات.
- باعتباره الفعل الذي يخدش حياء العين أو الأذن.
- حائل التطبيق: العبارة الواردة في المادة «الفعل الفاضح» تلزم أن يكون ما هو فاضح فعلا.

- فتخرج الأقوال والأفعال المخلة بالحياء من نطاق تطبيق المادة «278» ، لأنها تتطلب فعل جسدي.
 - المادة «278» تشمل كل ما يرتكبه الجاني من أفعال مخلة بالآداب تنشر على دعائم تثبت عبر كافة وسائل الإعلام.
 - تنطبق أحكام المادة حتى لو كانت هذه العروض قد سُجلت في غرف مغلقة، لأن بثها عن طريق الإعلام يجعل لها علانية.
 - المشرع عاقب على التحريض على الفسق عبر وسائل الإعلام كجريمة مستقلة.
 - يتحقق الركن المادي للجريمة بوقوع الفعل أو القول أو الإيماء المؤدي إلى الحث على الفسق في طريق عام أو في مكان مطروق، أيًا كانت الوسيلة.
 - التحريض معاقب عليه دون النظر إلى مدى تحقق النتيجة.
 - تتحقق جريمة الإخلال بالآداب بمجرد صناعة الفيلم السينمائي المخل بالآداب أو حيازته بقصد البيع أو الاتجار، حتى لو لم يعرض أمام الجمهور.
 - أراد المشرع أن يطارد النشر في وكره ويضيق على الفساد في مهده.
 - يُرجع في تقدير مدى الإخلال بالحياء العام إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة «وقت ارتكاب الفعل، وفي المكان الذي ارتكب فيه» .
- دور الإعلام كدافع للإجرام** 
- قد تكون وسائل الإعلام دافعاً لسلوك سبيل الجريمة، لكونها تعرض نماذج سيئة في القدوة.
 - يغلب على الأحداث التقليد لما يشاهدونه في المسلسلات والأفلام الهابطة.
 - يرى كثير من الباحثين أن السينما تهبط بالمستوى الأخلاقي للأجيال وتوغل بالإجرام والانحراف بما تعرضه من أفلام العنف والإثارة الجنسية.
 - أثبتت بعض الدراسات الأمريكية أن السينما كانت سبباً في دفع 10% من الذكور و 25% من الإناث إلى طريق الجريمة.

المطلب الثالث ٢٢ التقدم العلمي والتكنولوجي ٢٢

تحدث عن التقدم العلمي» الثورة الثالثة لتكنولوجيا المعلومات «وصوره الرئيسية الحاسب الآلي والإنترنت والجوالات»، ودوره في تطوير الجريمة التقليدية وظهور جرائم العرض الرقمية، مع تفصيل أسباب صعوبة الإثبات والملاحقة لجرائم الإنترنت.

١ أولاً : ماهية التقدم العلمي

- هو كل شيء تدخل العلم في تكوينه وصناعته، بكمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها.
- يعيش العالم الآن الثورة الثالثة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات.
- أدى التقدم إلى طفرة في الاتصالات حول العالم، فصار العالم قرية صغيرة.
- التقدم التكنولوجي ساهم في تطوير الجريمة التقليدية.
- تضاعفت الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمواد المخلة بالآداب العامة بعد ظهور شبكة المعلومات الدولية.

٢ ثانياً : صور التقدم التكنولوجي

«1» الحاسب الآلي:

- هو جهاز إلكتروني يستطيع ترجمة أوامر لتنفيذ عمليات إدخال بيانات أو إخراج معلومات.
- من أهم خصائصه: السرعة الفائقة، والدقة المتناهية، والقدرة على العمل لفترات طويلة، والطاقة التخزينية الكبيرة.

«2» الجوالات «الهاتف المحمول» :

- يعتمد عمله على الاتصال اللاسلكي عبر إشارات ترسل من أبراج البث الأرضية إلى الأقمار الاصطناعية.

- أصبح وسيلة للاشتراك في شبكة المعلومات العالمية «GPRS» والإنترنت.

- الأجهزة الجديدة بإمكانها التصوير والتسجيل الصوري بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية.

«3» شبكة الإنترنت «شبكة المعلومات الدولية» :

- تعني الوسيلة التواصلية بين الشبكات المعلوماتية دون اعتبار للحدود الدولية.

- تعمل على إلغاء كافة الفوارق الطبقية.
- تنتقل المعلومات عبر نظام عالمي يعرف بـ نسيج العنكبوت.
- خصائصها: ليست مملوكة لأحد، ونموها متزايد، وهي عابرة للدول.
- تتميز بـ افتراضية المجتمع حيث يشعر المستخدم أنه يعيش في عالم آخر من المعلومات.
- كما تتميز بـ قلة التكلفة مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى.

③ ثالثاً: العلاقة بين التقدم العلمي والإجرام

- أدى التطور الواضح في تقنيات الاتصالات إلى انتشار مواقع تحرض على ممارسة الجنس.
- تثبت الدراسات أن الشبكة تتضمن حوالي 20 مليون كلمة أو وصف له علاقة بالجنس.
- هناك مشاهد جنسية يتم عرضها على الشبكة تزيد عن 2,900,000 صورة جنسية ثبت سنوياً.
- مجموع مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 70 سنة.
- في عام 2002 شهدت بريطانيا 549 جريمة جنسية ضد الأطفال.
- الشركات التي تقدم المواد الجنسية الفاضحة تستند في شرعيتها إلى الحق في حرية التعبير.

أسباب صعوبة الإثبات والملاحقة لجرائم الإنترنت

«1» صعوبة إقامة الدليل:

- الجرائم المرتكبة على الشبكة تتطلب أدلة مختلفة عن الأدلة التقليدية تحتاج إلى خبرة فنية عالية.
- هذه الجرائم لا تترك أثراً خارجياً «لا جثة ولا آثار دماء» ، ويتم نقل النقود بالعملات الإلكترونية.
- يستطيع الجاني تدمير دليل الإدانة في زمن قصير جداً.
- ارتكاب الجريمة يتم عادة من مسافات بعيدة.

«2» صعوبة ضبط وتوصيف الجرائم:

- سهولة إخفاء الجريمة حيث تكون في أكثر صورها مستترة.
- غياب الدليل المرئي الممكن فهمه بالقراءة، إذ أن الأدلة تكون بيانات غير مرتبة.
- صعوبة تحديد المُلخص المستخدم للحاسب والمرتكب للجرائم.

- إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنية.
- نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء لعدم مواكبة التقدم الهائل.
- صعوبة التفتيش، حيث قد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة حاسب في دولة أخرى.
- صعوبة طبيعة أدلة الإدانة، حيث أنها معنوية الطبيعة كملفات الكمبيوتر.
- اختصاص القضاء والقانون المنطبق لا يتسم بالوضوح، ويتطلب تعاوناً دولياً شاملاً للموازنة بين موجبات المكافحة ووجوب حماية السيادة الوطنية.

نصيحة:

- هذه الأسباب تدعو إلى تغيير القوانين والتشريعات القائمة لردم الفراغ التشريعي.

المطلب الرابع ← الدين

تحدث عن مفهوم الدين كقيم سامية تحض على الخير وتنهى عن الشر، ودوره العكسي في محاربة الإجرام من خلال مخاطبة الضمير الإنساني، مع الإشارة إلى صعوبة دراسة هذه العلاقة بشكل علمي.

- الدين بمفهومه العام مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تحض على الخير وتنهى عن الشر.
- للدين أثر لا يُنكر على الظاهرة الإجرامية عن طريق الابتعاد عن الأفعال الإجرامية.
- متى تمكن الدين في النفوس وتشربت به الضمائر، فإنه يحول بين الفرد وبين المعصية.
- صعوبة الدراسة: العقيدة الدينية في المقام الأول علاقة بين الإنسان وربه.
- لذلك يكون من الصعوبة بمكان، إن لم يكن من المستحيل، إجراء دراسة عن أثر هذه العلاقة على الظاهرة الإجرامية.
- محاولات لومبروزو وفيري وجاروفالو ونارد لدراسة علاقة الدين بالإجرام آلت إلى نتائج متناقضة.
- السبب الحقيقي لتضاربها هو الابتعاد عن الأسلوب العلمي والتعبير عن وجهة النظر الشخصية.
- الحقيقة التي لا مرأى فيها أن الدين الصادق له أثر عكسي على الإجرام.
- كلما تأصلت العقيدة الدينية في النفوس كلما قلت نسبة الإجرام، والعكس بالعكس.
- للدين الأثر الفاعل في تدعيم الأمن الاجتماعي ومحاربة الظواهر الانحرافية.

- دور الدين يفوق دور أية مؤسسة تربوية وقانونية كونه يخاطب الضمير الإنساني.
- يرى العالم إلي بلس أن ضعف الوازع الديني هو العامل الرئيس المؤدي إلى الزيادة المطردة في الإجرام.
- يرى العلامة الكراس أن الابتعاد المتزايد عن الله يفتح تلفات كثيرة.

♡ تم بحمد الله ♡



المعارف القانونية



تواهل معنا لشراء السلسلة الكاملة

01288748757